BR TRANSPETRO	CONTRATO	EDITAL	LICITAÇÃO Nº
		Adendo A	7003583372
			CONTRATO Nº
			4600015843

ÍNDICE

CLÁUSULAS **TÍTULO**

PRIMEIRA ..... OBJETO
SEGUNDA ..... OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
TERCEIRA..... OBRIGAÇÕES DA TRANSPETRO
QUARTA ..... PRAZO
QUINTA..... PREÇOS E VALOR
SEXTA..... FORMA DE PAGAMENTO
SÉTIMA..... REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
OITAVA..... MULTAS CONTRATUAIS
NONA ..... FISCALIZAÇÃO
DÉCIMA..... ACEITAÇÃO
DÉCIMA PRIMEIRA..... RESCISÃO
DÉCIMA SEGUNDA..... CESSÃO
DÉCIMA TERCEIRA ..... INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
DÉCIMA QUARTA..... SIGILO
DÉCIMA QUINTA..... MEDIÇÃO
DÉCIMA SEXTA ..... CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR
DÉCIMA SÉTIMA ..... RESPONSABILIDADES DAS PARTES
DÉCIMA OITAVA..... SEGUROS
DÉCIMA NONA..... DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
VIGÉSIMA..... GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS
VIGÉSIMA PRIMEIRA..... CONFORMIDADE
VIGÉSIMA SEGUNDA..... DECLARAÇÕES DAS PARTES
VIGÉSIMA TERCEIRA..... SUBCONTRATAÇÃO
VIGÉSIMA QUARTA..... SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
VIGÉSIMA QUINTA..... DISPOSIÇÕES GERAIS
VIGÉSIMA SEXTA..... RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

BR TRANSPETRO	CONTRATO	EDITAL	LICITAÇÃO Nº
		Adendo A	7003583372
			CONTRATO Nº
			4600015843

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO E AGF ENGENHARIA EIRELI, PARA SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ÀS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA E OPERAÇÕES DE DUTOS E TERMINAIS.

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO, sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.709.449/0001-59, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 328, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada **TRANSPETRO**, neste ato representada pelo Gerente Executivo de Integra, Sr. Bruno da Costa Favilla Ebecken e **AGF ENGENHARIA EIRELI**, com sede na R. São Vicente de Paulo, 481 - Centro, na Cidade de Araucária, Estado do Paraná inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.881.168/0001-53, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Sócio Diretor Sr. Ronald Wilden Macedo Barroso celebram o presente Contrato, vinculando-se as partes ao Pregão nº 7003583372 e à proposta da **CONTRATADA** e sujeitando-se às seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviço de Suporte Técnico às Atividades de Integração Logística e Operações de Dutos e Terminais, pela **CONTRATADA**, sob o regime de Empreitada por preço unitário, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no **ANEXO Nº 1** – Memorial Descritivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação, de qualificação e da proposta, exigidas quando da contratação e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, periodicamente comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a regularidade perante a Seguridade Social, periodicamente comprovada pela Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND ou CPEND/CPEN).

2.1.1 – Respeitar e cumprir as Normas Administrativas Internas em vigor na **TRANSPETRO**.

2.1.2 – Garantir que nenhum empregado de seu quadro, por ação ou omissão, oculte, participe da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em decorrência da execução deste Contrato.

2.1.3 – Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados que laborem nas instalações da **TRANSPETRO**.

2.1.4 – Informar, em até 20 (vinte) minutos, à **TRANSPETRO**, a ocorrência, qualquer acidente de trabalho com seus empregados ou com empregados de suas **SUBCONTRATADAS** ou **CESSIONÁRIAS**, que laborem nas instalações da **TRANSPETRO**.

2.1.4.1 – A **TRANSPETRO** se reserva o direito de fiscalizar o cumprimento da obrigação prevista no item 2.1.3, podendo exigir da **CONTRATADA** a comprovação de que emitiu a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, nas condições e nos prazos legais.

2.1.5 – Facilitar e não obstar a ação de fiscalização pela **TRANSPETRO** quanto ao cumprimento das obrigações previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4, podendo ser-lhe exigida a comprovação de que ela, sua subcontratada ou cessionária emitiram a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais.

2.1.6 – Apresentar, antes da emissão da Folha de Registro de Serviços (FRS) referente à última medição, os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

2.1.7 – Garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoalmente e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

2.2 – Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:

2.2.1 – Executar os serviços ora contratados, de acordo com o **ANEXO Nº 1** deste Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos.

2.2.2 – Facilitar a ação da Fiscalização da **TRANSPETRO**, prevista na Cláusula - Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.

2.2.3 – Refazer ou reparar, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização da **TRANSPETRO**, todo e qualquer serviço realizado em desconformidade com o objeto contratual, mesmo aquele já registrado em Folha de Registro de Serviços (FRS).

2.2.4 – Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela direção dos serviços perante a **TRANSPETRO**.

2.2.4.1 – O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita, formalmente, à aprovação da **TRANSPETRO**.

2.2.5 - Acompanhar as medições dos serviços efetuadas pela **TRANSPETRO**, assinando as respectivas Folhas de Registro de Serviços (FRS) ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias.

2.2.6 - Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação brasileira, independentemente do término do contrato, salvo se prazo maior tiver sido exigido no edital da Licitação e/ou apresentado pela **CONTRATADA** no certame.

2.2.6.1 - Sendo necessário refazer o serviço, a **CONTRATADA** fica obrigada a realizá-lo nas condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a **CONTRATADA** de refazê-lo, a **TRANSPETRO** poderá contratar terceiro para executar o serviço, reconhecendo a **CONTRATADA** sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa contratação.

2.2.7 – Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, sendo a única responsável por sua inobservância.

2.2.8 – Manter, no local da prestação do serviço, uma via do Relatório de Ocorrências (RO), em formulário próprio, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades e de todas as ocorrências relativas à execução deste Contrato, no modelo e periodicidade definidos pela Fiscalização. O RO será emitido em duas vias, sendo a primeira para uso da **TRANSPETRO** e a segunda para uso da **CONTRATADA**, devendo ambas ser assinadas pelo representante da **CONTRATADA** e pela Fiscalização da **TRANSPETRO**.

2.2.9 – Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à **TRANSPETRO** ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento contratual, observado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

2.2.10 – Obter as licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na legislação, de sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços.

2.2.11 – Preservar e manter a **TRANSPETRO** a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de ação ou omissão sua ou de suas subcontratadas.

2.3 - Quanto ao pessoal:

2.3.1 - Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável.

2.3.1.1 - Utilizar-se, exclusivamente, de seus empregados, para a realização dos serviços contratados, ressalvado o disposto na CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO.

2.3.2 - Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão de obra em condição análoga à de escravo, bem como, fazer constar cláusula específica

nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão do Contrato, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.

2.3.2.1 - Declarar por escrito, sempre que solicitado pela **TRANSPETRO** que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item 2.3.2.

2.3.3 - Apresentar à Fiscalização da **TRANSPETRO** uma relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nesta relação.

2.3.4 - Obrigar ao uso, pelos seus empregados, de crachá de identificação fornecido pela **TRANSPETRO**, que será devolvido ao término do Contrato ou quando o empregado for desligado da prestação dos serviços.

2.3.5 - Providenciar, sem ônus para a **TRANSPETRO**, o afastamento imediato de qualquer empregado seu, cuja conduta, no local da prestação dos serviços, seja, a critério da **TRANSPETRO**, incompatível com o ambiente de trabalho.

2.3.6 – A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, sob pena de retenção do Relatório de Medição, a documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados indicados na forma do item 2.3.3, sem prejuízo do previsto no item 2.3.7 abaixo.

2.3.6.1 – A comprovação de que trata o item 2.3.6 deverá incluir as seguintes informações:
a) pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, no que for cabível;
b) concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
c) concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
d) depósitos do FGTS; e
e) pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de envio das informações.

2.3.6.2 - Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e para com o FGTS concernentes a este Contrato de que trata o item 2.3.6.1, a TRANSPETRO poderá efetuar o seu pagamento direto aos empregados da CONTRATADA, decorridos mais de 15 dias dos respectivos vencimentos, liberando o Relatório de Medição e deduzindo o valor pago das respectivas faturas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

2.3.6.2.1 – A comprovação de que trata o item 2.3.6.3 estará dispensada em relação a obrigações que versarem sobre:
a) pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da CONTRATADA;
b) matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e
c) preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade contratada.

2.3.6.3 – A TRANSPETRO poderá se utilizar de terceiros ou de empresa especializada para realizar a verificação da documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS.

2.3.7 – Fornecer, até o quinto dia útil posterior à data legalmente estipulada para os recolhimentos previdenciários, sob pena de ser retido o Relatório de Medição – RM:

2.3.7.1 - Comprovante de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Informações referentes à Previdência Social específico dos empregados que executam os serviços deste Contrato, completo e quitado, ou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, emitida em meio eletrônico, pela Caixa Econômica Federal, órgão gestor do FGTS, nos termos da legislação vigente. Adicionalmente, fornecer semestralmente, certidões negativas ou equivalentes, referentes ao Fundo de Garantia e contribuições previdenciárias.

2.3.7.2 - Comprovante de pagamento da Previdência Social com o valor indicado no relatório da GFIP, ou a Guia da Previdência Social, emitida em meio eletrônico, pela Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

2.3.7.3 - Encerrado o contrato, para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a **CONTRATADA** deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias os documentos mencionados nos itens 2.3.7.1 e 2.3.7.2 referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

2.3.8 - Assumir todas e quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fundiárias, oriundas da execução do objeto contratual, arcando com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que venham a ser ajuizadas em face da **TRANSPETRO**, assumindo, em juízo ou fora dele, toda a responsabilidade relacionada a estas obrigações, resguardando os interesses da **TRANSPETRO**, prestando, inclusive, as garantias necessárias a sua desoneração.

2.3.8.1 - O disposto no subitem 2.3.8 acima não exime a **CONTRATADA** de restituir à **TRANSPETRO** o valor que lhe for imputado em condenação, proferida pelo Poder Judiciário, por Juízo Arbitral ou outras instâncias competentes, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da **CONTRATADA**. O referido valor será acrescido de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, correção monetária e juros.

2.3.9 - Apresentar à Fiscalização da **TRANSPETRO** o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário dos seus empregados em atividade na **TRANSPETRO** por força deste Contrato, consoante os termos da legislação vigente.

2.4 - Quanto a materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações:

2.4.1 - Disponibilizar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, necessários à execução de todos os serviços, conforme definido no **ANEXO Nº 1** deste Contrato.

2.4.2 - Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações disponibilizados pela **TRANSPETRO**, bem como ressarcir extravios, danos ou depreciações não relacionadas com a execução do presente Contrato.

2.4.3 - Retirar seus materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas, às suas expensas, após o término dos serviços ou rescisão do Contrato, ou ainda aqueles que tenham sido recusados, no prazo fixado pela Fiscalização, findo o qual a **TRANSPETRO** fica com o direito de promover sua retirada, como lhe convier, depositando-os em mãos de terceiros e debitando as respectivas despesas à **CONTRATADA**.

2.4.4 - Carregar, transportar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas necessários à execução do presente Contrato, conforme definido no **ANEXO N° 1** deste Contrato.

2.5 - Quanto à segurança industrial, higiene e medicina do trabalho:

2.5.1 - Fornecer à Fiscalização da **TRANSPETRO**, até o 4º (quarto) dia útil de cada mês, os dados para elaboração de estatísticas de acidentes do trabalho relativos ao mês anterior, quais sejam: número médio de empregados, nome dos empregados acidentados e respectivamente as datas do acidente e de retorno ao trabalho e se foram com ou sem afastamento. Caso este Contrato se encerre antes do término do mês, esses dados deverão ser fornecidos antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

2.5.2 - Manter o local de execução dos serviços em perfeitas condições de funcionamento e higiene.

2.6 - Quanto à comunicação de sinistros ou eventos danosos ao meio ambiente, a terceiros ou aos seus empregados, que repercutam na imagem da **TRANSPETRO**, oriundos das atividades objeto deste Contrato:

2.6.1 - Comunicar à **TRANSPETRO** em até 20 (vinte) minutos, as ocorrências mencionadas no item 2.6 deste Contrato.

2.6.2 - Apresentar à **TRANSPETRO**, antes de sua divulgação, qualquer comunicado a ser feito aos meios de comunicação, juntamente com a documentação pertinente.

2.6.3 - Caso o comunicado mencione direta ou indiretamente a **TRANSPETRO**, sua divulgação dependerá de prévia anuência desta.

2.7 - Não fazer uso do nome **TRANSPETRO**, da marca **TRANSPETRO**, da expressão “a serviço da **TRANSPETRO**” ou expressões similares, em especial em uniformes, veículos, ferramentas e equipamentos, de propriedade ou não da **CONTRATADA**, salvo quando prévia e expressamente autorizada, por escrito, pela **TRANSPETRO**.

2.8. – Quanto à Segurança da Informação da **TRANSPETRO**:

2.8.1– Cumprir os Procedimentos, Políticas, Diretrizes e as Normas de Segurança da Informação da **TRANSPETRO**.

2.8.1.1 – Os Procedimentos, Políticas, Diretrizes e as Normas de Segurança da Informação da **TRANSPETRO** estão disponíveis no Portal Petronect na Internet, no endereço *www.petronect.com.br*, para usuários cadastrados com chave e senha.

2.8.2 – Dar o adequado tratamento à informação recebida ou gerada, direta ou indiretamente, em razão deste Contrato, de acordo com o grau de sigilo estabelecido pela **TRANSPETRO**.

2.8.3 – Manter o seu pessoal informado acerca dos Procedimentos, Políticas, Diretrizes e Normas de Segurança da Informação da **TRANSPETRO**.

2.8.4 – Comunicar imediatamente à **TRANSPETRO** possíveis casos de descumprimento de norma relativa à Segurança da Informação da **TRANSPETRO**, mantendo a **TRANSPETRO** informada do tratamento dado ao incidente.

2.8.5 – Para fins de Segurança da Informação, a **CONTRATADA** obriga-se por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários, assim como por terceiros por ela contratados.

2.8.6 – Permitir que a **TRANSPETRO** fiscalize as práticas adotadas pela **CONTRATADA** em relação à Segurança da Informação.

2.8.7 - Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), na hipótese de, em razão do presente Contrato, a CONTRATADA realizar o tratamento de dados pessoais como operadora ou controladora, a CONTRATADA deverá adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor, sem prejuízo do disposto nos itens 2.8 e subitens da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SIGILO.

2.8.8 - A CONTRATADA somente poderá compartilhar, conceder acesso ou realizar o tratamento de dados pessoais por sistemas, com empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato.

2.8.9 - A CONTRATADA é responsável pelo uso indevido que seus empregados ou prestadores de serviços fizerem dos dados pessoais tratados no âmbito do presente Contrato, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento desses dados.

2.8.10 - A CONTRATADA não fornecerá, transferirá ou disponibilizará dados pessoais a terceiros, a menos que com base em instruções explícitas, por escrito, da TRANSPETRO ou por ordem de autoridade judicial, sob a condição de que, nesse último caso, informe à TRANSPETRO dentro de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo na investigação em que o tratamento sigiloso em relação à TRANSPETRO tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial, quando a CONTRATADA estará dispensada da comunicação à TRANSPETRO.

2.8.11 - A CONTRATADA informará à TRANSPETRO todas as solicitações relacionadas aos dados pessoais tratados com relação a este contrato e cuja autorização de tratamento tenha sido recebida diretamente do titular dos dados em razão do presente Contrato.

2.8.12 - A CONTRATADA deverá registrar as operações de tratamento de dados pessoais que realizar, bem como manter um inventário, na forma do item 2.8.13, disponibilizando-o para a TRANSPETRO quando solicitado

2.8.13 - O inventário das operações de tratamento de dados pessoais deve identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado, além das seguintes informações:
a) descrição do tipo de operação realizada pela CONTRATADA (se coleta, produção, recepção, transferência etc);
b) razão/necessidade para cada tipo de operação realizada;
c) fundamento legal e/ou consentimento para o tratamento;
d) tempo necessário para o tratamento e procedimento de eliminação.

2.8.14 - Caso a CONTRATADA considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instruções dadas pela TRANSPETRO pode caracterizar a violação da legislação a legislação de proteção de dados e privacidade, deverá comunicar imediatamente à TRANSPETRO.

2.8.15 - Quaisquer incidentes de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde se encontram hospedados dados pessoais deverão ser imediatamente comunicados pela CONTRATADA à TRANSPETRO, mesmo que se trate de meros indícios, guardando todos os registros (inclusive logs, metadados e outras evidências dos incidentes), informando as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestando toda a colaboração e fornecendo toda a documentação necessária a qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

2.8.16 - A CONTRATADA deverá cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no presente Contrato imediatamente após o seu término e, a critério exclusivo da TRANSPETRO, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

2.8.17 - A CONTRATADA deverá permitir e adotar meios para que a TRANSPETRO verifique a conformidade das práticas adotadas referente à proteção de dados pessoais, comprometendo-se a cooperar na hipótese de necessidade de elaboração do relatório de impacto de proteção de dados pessoais.

2.8.18 - O descumprimento do disposto no item 2.8 e seus subitens sujeita a CONTRATADA às sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SIGILO.

2.8.19 - Nas hipóteses em que a TRANSPETRO possua fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais, na forma da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) e demais normas aplicáveis, a CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações imprescindíveis e necessárias dos titulares a ela vinculados, observado o disposto no item 3.7 deste Contrato.

2.9 – A **CONTRATADA** não poderá manter, durante a execução do contrato, administrador ou sócio com poder de direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado(a) da **TRANSPETRO** detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; (iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

2.9.1 – O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.

2.10 – A **CONTRATADA** não poderá utilizar, na execução dos serviços, objeto deste Contrato, sob pena de multa ou rescisão contratual, profissional que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de empregado da **TRANSPETRO** detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; (iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

2.10.1 – O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.]

2.11 – Se o valor do Contrato atingir quantia igual ou superior ao equivalente a US$1,000,000 (um milhão de dólares), a **CONTRATADA** se compromete a:

2.11.1 – Atender às formalidades exigidas por agentes financeiros (Agências de Crédito à Exportação e Bancos Comerciais), quando da análise de condições para concessão de financiamento à **TRANSPETRO**, podendo esses agentes financeiros ter acesso aos dados e informações do Contrato.

2.11.2 – Apresentar à **TRANSPETRO** a relação de insumos importados ou planejados para serem importados (“Relação de Conteúdo Importado”) para aplicação no objeto do Contrato, detalhando a descrição e o valor (ou percentual em relação ao valor global do contrato) correspondente aos bens e serviços importados.

2.11.2.1 – A Relação de Conteúdo Importado deverá ser apresentada conforme modelo do **ANEXO Nº 4**, contendo os insumos importados de valores mais significativos, que representem pelo menos 90% (noventa por cento) do valor do conteúdo importado (ou a ser importado) na execução do Contrato, tal como previsto e executado até a data da apresentação.

2.11.2.2 – A primeira Relação de Conteúdo Importado deve ser entregue em até 60 dias corridos contados da data de emissão da primeira Autorização de Serviço (AS) ou da assinatura do Contrato, quando não houver AS. A Relação de Conteúdo Importado deverá ser atualizada periodicamente a cada 06 meses e na data do término do prazo contratual.

2.11.2.3 – A Relação de Conteúdo Importado deverá ser entregue ainda que informe a inexistência de planejamento ou contratação de insumos importados.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA TRANSPETRO

3.1 – Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** pelos serviços prestados efetivamente medidos e faturados.

3.2 – Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a execução completa dos serviços, consoante o **ANEXO Nº 1** deste Contrato.

3.2.1 – Obter as Licenças de sua responsabilidade, junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços contratados.

3.3 – Informar à **CONTRATADA** as alterações de horários e rotinas de trabalho.

3.4 – Realizar a medição dos serviços executados emitindo as respectivas Folhas de Registro de Serviços (FRS), conforme estipulado na Cláusula de Medição e no **ANEXO N° 1** deste Contrato.

3.5 – Notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, dos defeitos ou irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção.

3.6 – Notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, da aplicação de multas, da emissão de notas de débitos e da suspensão da prestação de serviços.

3.7 - Na hipótese em que for necessária a realização de tratamento de dados pessoais de titulares vinculados à CONTRATADA em razão do presente Contrato, a TRANSPETRO deverá adotar medidas de segurança (técnicas, jurídicas e administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade e privacidade em vigor, especialmente a Lei nº 13.709/18, sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO.

3.8 – Fornecer e transportar, quando for o caso, os materiais, os equipamentos e as ferramentas relacionadas no **ANEXO Nº 1** deste Contrato.

3.9 – Fornecer gratuitamente as utilidades, conforme definido no **ANEXO Nº 1** deste Contrato.

3.10 – Emitir a(s) Autorização(ões) de Serviço com todas as informações necessárias para sua execução.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1 - O prazo de vigência do presente Contrato é de 1095 (um mil e noventa e cinco) dias, contados da data de sua celebração.

4.1.2 - O prazo de vigência estabelecido acima poderá ser prorrogado, desde que haja interesse entre as PARTES, devendo tal prorrogação ser formalizada através de aditivo contratual.

4.2 - Será suspensa a contagem do prazo previsto no item 4.1 deste contrato, de forma concomitante, quando houver paralisação dos serviços por causas que independam da vontade ou do controle da **CONTRATADA**, verificados e aceitos pela Fiscalização da **TRANSPETRO**.

4.3 - O término contratual não importará na ineficácia das cláusulas de Incidências Tributárias, Foro, Sigilo, Conformidade e dos subitens 2.3.8 e 2.3.8.1, que permanecerão vigentes pelos prazos nelas estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇOS E VALOR

5.1 – O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ 19.672.362,72 (Dezenove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).

5.1.1 – O valor previsto no item 5.1 é um valor estimado, que não obriga a **TRANSPETRO** a solicitar à **CONTRATADA** serviços até aquele limite, nem a submete a requisitar volume mínimo de serviços.

5.1.1.1 – O consumo antecipado da verba prevista no item 5.1 não confere à **CONTRATADA** o direito de exigir a continuidade da relação contratual até o término do prazo de vigência do contrato, previsto no item 4.1.

5.2 – Os valores a serem pagos pela **TRANSPETRO** à **CONTRATADA** serão aqueles resultantes da aplicação dos preços unitários, constantes da planilha de preços (**ANEXO Nº 2** deste contrato), sobre as quantidades de serviços que forem efetivamente executados e aceitos pela Fiscalização.

5.3 – A **CONTRATADA** declara que nos preços propostos para a execução dos serviços, foram considerados todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais para cumprir as disposições contratuais até o termo final deste Contrato, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço, compensação ou reembolso, ressalvadas as hipóteses de reembolso previstas neste instrumento, bem como ressalvado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS.

5.3.1 – Nos preços contratuais estão compreendidas todas as tarifas especificadas, preços públicos, supervisão, administração, tributos, emolumentos fiscais e todas as despesas que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, inclusive lucro, necessários à sua perfeita execução, até o término do Contrato, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações de revisão de preços.

5.3.2 – Os custos referentes à mão-de-obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo qualquer reivindicação que tenha por base revisão salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos até o termo final do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados pela **TRANSPETRO**, mediante crédito em conta-corrente da **CONTRATADA**, de acordo com os dados bancários fornecidos pela mesma para fins de cadastramento na **TRANSPETRO**, no 30º (trigésimo) dia, contado da data final do período de medição dos serviços, desde que a **CONTRATADA** apresente, até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente, os documentos de cobrança (nota fiscal e/ou fatura) indispensáveis à regularidade do pagamento, anexando a respectiva Folha de Registro de Serviços (FRS).

6.1.1 - A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto no item 6.1 ou em desconformidade com as disposições do item 6.1.3 implicará o adiamento do pagamento por período idêntico ao do atraso na entrega da referida documentação.

6.1.2 - Nenhum faturamento da **CONTRATADA** será processado sem que tenha sido previamente emitida a respectiva Folha de Registro de Serviços (FRS).

6.1.3 - Nas faturas deverão constar obrigatoriamente, além da data de assinatura deste Contrato, as seguintes informações:

. O número do instrumento contratual;
. O número da Folha de Registro de Serviços (FRS);

6.1.3.1 - Caso a **CONTRATADA** necessite alterar sua conta única cadastrada na **TRANSPETRO**, esta alteração deverá ser solicitada através de comunicação formal à **TRANSPETRO** com prazo de 30 dias de antecedência em relação ao primeiro pagamento a ser efetuado nessa nova conta única.

6.1.3.2 - Não há remuneração pelo transcurso de prazo necessário ao pagamento das faturas.

6.1.4 - **Dados para faturamento:**
Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO - Sede
Avenida Presidente Vargas, n° 328, Edifício Visconde de Itaboraí, Centro
Rio de Janeiro - RJ
CNPJ nº: 02.709.449/0001-59
Inscrição Estadual: 75795572

6.2 - Fica assegurado à **TRANSPETRO** o direito de deduzir do pagamento devido à **CONTRATADA**, por força deste Contrato ou em outro contrato mantido com a **TRANSPETRO**, comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a:

6.2.1 - Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários;

6.2.2 - Despesas relativas à correção de falhas;

6.2.3 - Insumos de sua responsabilidade não fornecidos;

6.2.4 - Utilização de materiais ou equipamentos da **TRANSPETRO** cujo fornecimento seja obrigação da **CONTRATADA**.

6.2.5 - Caso a **TRANSPETRO** realize deduções nas faturas da **CONTRATADA** que, posteriormente, verifiquem-se incorretas ou em desacordo com o determinado neste Contrato, os valores incorretamente deduzidos deverão ser devolvidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da conclusão do procedimento interno da **TRANSPETRO** que reconhecer a realização de deduções indevidas, atualizado monetariamente com base na SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), *pro rata die*."

6.3 - Os valores dos preços básicos e dos reajustamentos, se houver, deverão constar de modo destacado, em um único documento de cobrança.

6.4 - Sendo o valor deste Contrato igual ou superior ao equivalente a US$ 1,000,000 (um milhão de dólares), a **CONTRATADA** se compromete a atender às formalidades exigidas por agentes financeiros (Agências de Crédito à Exportação e Bancos Comerciais), quando da análise de condições para concessão de financiamento à **TRANSPETRO**, podendo esses agentes financeiros ter acesso aos dados e informações deste Contrato.

6.5 - Sendo o valor deste Contrato igual ou superior ao equivalente a R$ 10.000.000 (dez milhões de reais) e sendo fornecido equipamento credenciado junto ao BNDES, a **CONTRATADA** fará constar, no campo "observações" da nota fiscal correspondente, o respectivo código FINAME e a identificação do fabricante do equipamento, ou, alternativamente, apresentará declaração do fabricante identificando o equipamento e o código FINAME correspondente.

6.5.1 - Se o equipamento fornecido contiver índice de conteúdo local igual ou superior a 60% (sessenta por cento) e não estiver credenciado junto ao BNDES, a **CONTRATADA** providenciará o seu credenciamento, de modo a obter o código FINAME correspondente, apresentando justificativas em caso de impossibilidade.

6.6 - Para efeito de pagamento a **CONTRATADA** deverá enviar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) e a respectiva Folha de Registro de Serviços (FRS) para o endereço eletrônico do(s) fiscal(is) do presente Contrato, que será(ão) definido(s) por ocasião da emissão da Autorização de Serviços - AS.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1 - Os preços contratuais estão referidos a **AGOSTO/2021**, mês de apresentação da proposta da **CONTRATADA** e serão reajustados anualmente, a partir daquele mês, para mais ou para menos, em consequência da variação dos elementos que compõem a fórmula de reajustamento abaixo:

$$P = P_0 \left\{ \left(a_1 \frac{M_1}{M_{01}} + a_2 \frac{M_2}{M_{02}} + a_3 \frac{M_3}{M_{03}} + a_4 \frac{M_4}{M_{04}} \right) + b \frac{MT}{MT_0} + \left(c_1 \frac{EQ_1}{EQ_{01}} + c_2 \frac{EQ_2}{EQ_{02}} \right) \right\}$$

P = Preços contratuais reajustados.

P_0 = Preços contratuais iniciais.

a_1 = 0,94 (Parâmetro correspondente ao custo com mão-de-obra - Salário).

a_2 = 0,04 (Parâmetro correspondente ao custo com mão-de-obra - Alimentação).

a_3 = 0,00 (Parâmetro correspondente ao custo com mão-de-obra - Transporte).

a_4 = 0,02 (Parâmetro correspondente ao custo com mão-de-obra - Assistência Médica).

b = 0,00 (Parâmetro correspondente ao custo com materiais).

c_1 = 0,00 (Parâmetro correspondente ao custo com equipamentos).

c_2 = 0,00 (Parâmetro correspondente ao custo com equipamentos - Combustível).

M, MT e EQ = Valor(es) definitivo(s) do(s) índice(s) de preço(s) considerado(s) como representativo(s) do(s) insumo(s) formador(es) de preço(s), correspondente(s) ao mês anterior ao que for devido o reajustamento.

M_0, MT_0 e EQ_0 = Valor(es) definitivo(s) do(s) índice(s) de preço(s) considerado(s) como representativo(s) do(s) insumo(s) formador(es) de preço(s), correspondentes ao mês anterior ao mês da apresentação da proposta da **CONTRATADA**.

DISCRIMINAÇÃO DOS ÍNDICES	
M1	Valor definitivo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Código A1004963.
M2	Valor definitivo do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento - IPA-DI-EP - Bens Finais - Bens de Consumo - Alimentação - Publicado pela FGV-Preços por Atacado - Código A1416630.
M3	Não Aplicável
M4	Valor definitivo do IPCBR12/DI - SERVIÇOS DE SAÚDE (ANTIGO 1391192) - Código A1431538.
MT	Não Aplicável
EQ1	Não Aplicável
EQ2	Não Aplicável

7.2 - A **TRANSPETRO** realizará o cálculo dos reajustamentos, expressando o seu resultado na Folha de Registro de Serviços (FRS) ou em documento equivalente, para fins de cobrança.

7.3 - Havendo atraso na divulgação dos índices, será(ão) utilizado(s), a título provisório, o(s) fator(es) de reajustamento calculado(s) até o mês anterior, sendo que, nesta hipótese, as eventuais diferenças para mais ou para menos, em qualquer caso, serão pagas ou compensadas por ocasião do pagamento do documento de cobrança seguinte, quando existente, ou pelo meio adequado à satisfação desse crédito/débito.

7.3.1 - O pagamento de eventual complemento de reajuste, devido a não disponibilidade de índices por ocasião da emissão da Folha de Registro de Serviços (FRS), será efetuado juntamente com o pagamento do principal, desde que, de igual forma, tenha a **CONTRATADA** apresentado a documentação contábil no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data de emissão da Folha de Registro de Serviços (FRS).

7.4 - O fator final de reajustamento deverá ser aplicado com 4 (quatro) casas decimais, sem arredondamento.

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS CONTRATUAIS

8.1 – Sempre após notificação escrita, com exceção do item 8.1.5, e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, a **TRANSPETRO**, observado o disposto no item 8.5, poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes multas moratórias:

8.1.1 – Pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização: 0,082% (oitenta e dois milésimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor do contrato.

8.1.2 – Pelo atraso no cumprimento do prazo contratual: 0,082% (oitenta e dois milésimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor do contrato.

8.1.3 – Pelo atraso no cumprimento dos prazos parciais contratuais ou acordados com a Fiscalização: 0,082% (oitenta e dois milésimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor do contrato.

8.1.4 – Pelo não atendimento ao item 2.3.2 deste Contrato: 100% (cem por cento) sobre o valor do Contrato, por cada ocorrência e por dia.

8.1.5 – Pela não apresentação da documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS de que tratam os itens 2.3.6 e 2.3.7 deste Contrato ou sua apresentação desconforme, independentemente de notificação: 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura referente ao mês do inadimplemento, por dia.

8.1.6 – Pela não informação à **TRANSPETRO** da ocorrência de acidente de trabalho nas dependências da **TRANSPETRO**, com seus empregados ou terceiros a seu serviço, vinculados à execução deste Contrato: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por cada ocorrência.

8.1.7 – Pela não emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido nas dependências da **TRANSPETRO**, com seus empregados vinculados à execução deste Contrato: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por cada ocorrência.

8.1.8 – Pelo descumprimento da obrigação contida no item 2.6.1: 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por cada ocorrência.

8.1.9 – Pelo descumprimento da obrigação contida no item 2.6.2: 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por cada ocorrência.

8.1.10 – Pelo descumprimento da obrigação contida no item 2.6.3: 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por cada ocorrência.

8.1.11 – Pelo descumprimento de qualquer obrigação prevista no item 2.8 deste Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por cada ocorrência.

8.1.12 – Pela subcontratação em desconformidade com o disposto na CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO ou cessão em desconformidade com o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO: 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor deste Contrato.

8.2 – O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 30% (TRINTA POR CENTO) do valor do Contrato.

8.3 – Sempre após notificação escrita, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, observado o disposto no item 8.5, a **TRANSPETRO** poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes multas compensatórias, respondendo ainda a **CONTRATADA** por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil:

8.3.1 – Pelo descumprimento total do objeto contratual: 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

8.3.2 – Pelo descumprimento, cumprimento irregular ou defeituoso de parte do objeto contratual: 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor do contrato.

8.3.3 – Pelo descumprimento, ou cumprimento irregular ou defeituoso, da legislação tributária ou deste Contrato relativa à emissão de nota fiscal/fatura que resulte em lançamento fiscal contra a **TRANSPETRO** pelo fisco: o valor do lançamento fiscal, com todos os seus consectários legais.

8.4 – As penalidades estipuladas neste Contrato não excluem outras, previstas na legislação, não se exonerando a **CONTRATADA** de suas responsabilidades por perdas e danos causados à **TRANSPETRO** em decorrência do inadimplemento das obrigações contratuais.

8.5 – Quando a **CONTRATADA** for notificada de conduta passível de aplicação de multa, ser-lhe-á garantido prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.

8.6 – Na hipótese de aplicação de multa compensatória, de seu montante serão deduzidos os valores recebidos em razão da aplicação de outras multas pelo mesmo evento.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1 – A Fiscalização será exercida por preposto da **TRANSPETRO** encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, visando assegurar que os serviços sejam executados atendendo ao estipulado neste Contrato, podendo, inclusive:

9.1.1 – Transmitir as instruções e determinações da **TRANSPETRO** à **CONTRATADA**.

9.1.2 – Sustar ou recusar qualquer serviço ou parcela executada em desacordo com este Contrato ou capaz de comprometer a segurança de pessoas e bens da **TRANSPETRO** ou de terceiros.

9.1.3 – Acompanhar a execução deste Contrato, podendo solicitar informações e esclarecimentos a respeito dos serviços, equipamentos e materiais a eles relacionados.

9.2 – Cabe à Fiscalização registrar no Relatório de Ocorrências (RO) ou Livro de Ocorrências, as reclamações, impugnações, irregularidades, falhas e outros registros quanto a fatos que sejam considerados relevantes pela Fiscalização, na execução dos serviços, assinando-os em conjunto com o representante da **CONTRATADA**.

9.3 – A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exime a **CONTRATADA** da total responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

9.4 – Na vigência do prazo contratual, a **TRANSPETRO** avaliará o desempenho da **CONTRATADA** quanto aos materiais, equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e instalações, sua qualidade e eficácia, e recursos humanos empregados na execução dos serviços. Os resultados dessas avaliações serão comunicados ao longo da execução contratual e consolidados no respectivo atestado ao final do Contrato, e comunicados à **CONTRATADA** quando solicitados.

9.5 – Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da Fiscalização, pela **TRANSPETRO**, não importará em abuso de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA – ACEITAÇÃO

10.1 – A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

10.2 – Antes da assinatura do TRD, a **CONTRATADA** deve solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a **TRANSPETRO**.

10.3 – Poderão ser lavrados e assinados pelas partes Termos de Recebimento Parcial, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a respectiva medição.

10.4 – Os serviços registrados no documento de medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

10.5 – A assinatura do TRD não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argüidas pela **TRANSPETRO**, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1 – A **TRANSPETRO** poderá rescindir este Contrato, sem que caiba à **CONTRATADA** direito de indenização e retenção dos serviços, nas hipóteses abaixo:

11.1.1 – Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

11.1.2 – Lentidão no seu cumprimento, levando a **TRANSPETRO** a presumir a impossibilidade de conclusão dos serviços nos prazos estipulados.

11.1.3 – Atraso injustificado no início dos serviços.

11.1.4 – Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à **TRANSPETRO**.

11.1.5 – Cessão ou subcontratação, total ou parcial do seu objeto, sem a prévia e expressa anuência da **TRANSPETRO**.

11.1.6 – Cessão ou dação em garantia dos créditos deste CONTRATO, total ou parcialmente, sem prévia e expressa anuência da **TRANSPETRO**.

11.1.7 – Associação, fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA** sem prévia comunicação à **TRANSPETRO**.

11.1.8 – Desatendimento das determinações regulares do preposto da **TRANSPETRO** designado para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores.

11.1.9 – Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, desde que atingido o limite estabelecido no item 8.2 para a soma dos valores das multas aplicadas.

11.1.10 – Decretação da falência, dissolução, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da **TRANSPETRO**, prejudique a execução da obra ou serviço.

11.1.11 – Não prestação de caução suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a critério da **TRANSPETRO**, nos casos de homologação de plano de recuperação extrajudicial ou deferimento de recuperação judicial.

11.1.12 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, motivada pela **CONTRATADA**, a qual responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que a **TRANSPETRO**, como conseqüência, vier a sofrer.

11.1.13 – Não apresentação, pela CONTRATADA de comprovação de adimplemento das obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais e depósitos do FGTS, para com seus empregados, na forma e periodicidade prevista no Contrato, sem prejuízo da respectiva multa.

11.2 – Havendo causa para rescisão do Contrato, a **TRANSPETRO** se imitirá na posse imediata e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem lhe convier, independentemente de autorização judicial e sem qualquer consulta ou interferência da **CONTRATADA**, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa a rescisão.

11.2.1 – Na hipótese prevista no item 11.2, a **CONTRATADA** se obriga a reparar as perdas e danos que advierem da rescisão, incluindo o que a **TRANSPETRO** tiver de despender além do valor contratual, para execução do remanescente do objeto, observado o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES.

11.2.2 – Rescindido o Contrato, a **TRANSPETRO**, se assim desejar, poderá contratar com outrem os serviços objeto deste Contrato, independentemente de autorização da **CONTRATADA**.

11.3 – A rescisão acarretará a(s) seguinte(s) consequência(s) imediata(s) para fins indenizatórios:

11.3.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à **TRANSPETRO**.

11.4 – Sem prejuízo das penalidades previstas no presente Contrato, a **TRANSPETRO** poderá suspender a sua execução – até que a **CONTRATADA** cumpra integralmente a condição contratual infringida – executar ou mandar executar a obrigação por terceiro a condição contratual infringida, à custa da **CONTRATADA**, comunicando-lhe a decisão.

11.5 – A **CONTRATADA** poderá rescindir este Contrato nos casos de:

11.5.1 – Suspensão de sua execução, por ordem escrita da **TRANSPETRO**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

11.5.2 – Atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela **TRANSPETRO**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ressalvado, ainda, o disposto na CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO.

11.5.3 – Não liberação, por culpa da **TRANSPETRO**, de área, local ou equipamento para execução dos serviços, nos termos e prazos contratuais.

11.6 – Em qualquer hipótese de rescisão contratual, a **CONTRATADA** receberá os valores devidos e não pagos pela **TRANSPETRO**, pelos serviços executados ou em execução até a data da efetiva rescisão, caso não haja necessidade de qualquer desconto ou retenção, nos termos do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO

12.1 – A **CONTRATADA** não poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da **TRANSPETRO**.

12.1.1 – A **CONTRATADA** será solidariamente responsável com a cessionária por todas as obrigações contratuais cedidas.

12.2 – A **CONTRATADA** não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da **TRANSPETRO**.

12.3 – A ocorrência dos casos previstos nos itens 12.1 e 12.2, mesmo que devidamente autorizados pela **TRANSPETRO**, não exime a **CONTRATADA** de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

12.4 – A **TRANSPETRO** poderá ceder o presente Contrato, total ou parcialmente, mediante anuência da **CONTRATADA**, dispensada esta nos casos em que a CESSIONÁRIA seja empresa sob controle ou com participação acionária da **TRANSPETRO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

13.1 – Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorrência direta deste Contrato ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

13.1.1 – Não se entendem como tributos devidos em decorrência direta deste Contrato aqueles cujo ônus econômico deve ser suportado pela **CONTRATADA**, tais como: IRPJ, CSLL, IOF, contribuições previdenciárias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

13.1.2 – A **CONTRATADA** declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

13.1.3 – A **CONTRATADA** se compromete a reduzir o preço contratual em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, de não aproveitamento de benefícios fiscais, de não realização de deduções ou de não aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a consequente restituição ou compensação à **TRANSPETRO** dos valores porventura pagos à **CONTRATADA**, atualizados exclusivamente com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia do pagamento efetuado à **CONTRATADA** e o dia anterior ao da restituição ou compensação de que trata esta Cláusula.

13.2 – A **TRANSPETRO**, quando fonte retentora, irá descontar e recolher dos pagamentos que efetuar, nos prazos da legislação, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, não tendo a **CONTRATADA** direito à majoração da base de cálculo nem à revisão mencionada no item 13.3.

13.2.1 – A **CONTRATADA** fornecerá previamente todos os documentos necessários para a eventual redução ou eliminação da retenção a ser efetuada pela **TRANSPETRO**, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

13.3 – Se após a data da apresentação da proposta ocorrer a criação de novos tributos, a alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda a extinção de tributos existentes, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou a isenção ou redução de tributos, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da **CONTRATADA**, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

13.3.1 – A revisão prevista no item 13.3, para majorar o preço contratual, somente ocorrerá se o aumento da carga tributária não for resultante de decisão da **CONTRATADA**, tais como a modificação do estabelecimento prestador dos serviços, a adesão a sistema simplificado de tributação, entre outros, ou ainda de mera circunstância econômica, como o enquadramento em nível de tributação superior em função do crescimento da receita, já existente quando da apresentação da proposta.

13.3.2 – A **CONTRATADA** fornecerá todos os documentos necessários para evitar os ônus decorrentes da responsabilidade solidária da **TRANSPETRO**, prevista em lei, inclusive os relativos a suas empresas subcontratadas, sem necessidade de notificação ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensação, na primeira oportunidade, do valor dos tributos em relação aos quais se aplicam a responsabilidade solidária prevista na legislação.

13.4 – O preço contratual será imediatamente ajustado, com vistas a expurgar o valor do tributo indevido, nos casos em que qualquer tributo que o componha deixar de ser devido, total ou parcialmente, em razão de: (i) ato declaratório do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a não interposição de recurso ou a desistência de recurso interposto pela União; (ii) súmula vinculante; (iii) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); (iv) suspensão de execução da norma pelo Senado Federal ou (v) habilitação ou enquadramento em regime de incentivo fiscal.

13.5 – A **CONTRATADA** se obriga a emitir documentos de cobrança em conformidade com a legislação tributária incidente e as estipulações deste CONTRATO.

13.5.1 – Se, durante ou após a execução do contrato, as autoridades fiscais ou a **TRANSPETRO** constatarem que a **CONTRATADA** apresentou documento fiscal em desacordo com a legislação tributária incidente ou com este Contrato, a **CONTRATADA** deverá apresentar documento substitutivo, em consonância com aquela legislação, e proceder com as ações administrativas junto ao Fisco para cancelamento do documento rejeitado, nos termos da legislação pertinente, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis.

13.5.2 – Caso advenha lançamento fiscal contra a **TRANSPETRO**, em virtude do descumprimento da obrigação do item 13.5, a qualquer tempo, a **CONTRATADA** ressarcirá os prejuízos causados à **TRANSPETRO**, com o consequente reembolso ou compensação dos valores porventura pagos ou depositados para garantia em processo judicial, no momento em que efetuar o pagamento ou realizar o depósito judicial, acrescido dos custos despendidos pela **TRANSPETRO** em sua eventual defesa, em sede administrativa e/ou judicial, na forma dos itens 2.3.8 e 2.3.8.1.

13.5.2.1 – Do valor apurado à luz do item 13.5.2 será abatido o valor da multa objeto do item 8.3.3 da CLÁUSULA OITAVA - MULTAS.

13.5.3 - A **CONTRATADA** assume desde logo responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos à **TRANSPETRO** em virtude de documento fiscal que venha a emitir em desacordo com a legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO

14.1 – A **CONTRATADA** se obriga, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as informações ou dados confidenciais que lhe forem transmitidos ou a que tiver acesso em razão da execução do objeto contratual, ressalvada a hipótese descrita no item 14.1.2.

14.1.1 São consideradas confidenciais informações ou dados armazenados a que a **CONTRATADA** tenha acesso, e também aqueles transmitidos oralmente, por escrito ou eletronicamente, em razão da execução deste Contrato, independentemente de expressa menção a sua confidencialidade.

14.1.2 – O prazo previsto no item 14.1 não se aplica às informações e aos dados relativos ao segredo de negócio (know how, trade secret), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial competitivo para a **TRANSPETRO**, que deverão ser mantidos sob sigilo, pela **CONTRATADA**, por prazo indeterminado, salvo autorização expressa da **TRANSPETRO**.

14.1.3 A **CONTRATADA**, para fins de sigilo, se obriga por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários.

14.1.4 – Quaisquer informações obtidas pela **CONTRATADA** durante a execução contratual, nas dependências da **TRANSPETRO** ou dela originárias, que não tenham relação direta com o objeto deste Contrato, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos desta Cláusula.

14.2 – O descumprimento pela **CONTRATADA** da obrigação de sigilo, revelando informações e dados confidenciais ou facilitando sua revelação, importará em:

a) rescisão contratual, se vigente o Contrato;

b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos, não se aplicando, nesse caso, eventual limite de valor, se previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES;

c) adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/96 e legislação aplicável.

d) aplicação de multa compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, independentemente da indenização que trata a alínea “b”, deste item 14.2, se vigente o Contrato.

14.2.1 – O descumprimento, pela **CONTRATADA**, da obrigação de sigilo prevista neste item caracteriza irregularidade grave, estando a **CONTRATADA** sujeita à aplicação de Sanções Administrativas.

14.3 – Só configuram exceção à obrigatoriedade de sigilo e confidencialidade as seguintes hipóteses:

a) informação comprovadamente conhecida antes das tratativas de contratação, tanto diretas quanto por meio de procedimento licitatório;

b) prévia e expressa anuência da titular das informações, mediante autorização da maior autoridade do órgão responsável pelo Contrato, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade;

c) informação comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente do presente Contrato;

d) determinação judicial e/ou administrativa para conhecimento das informações, desde que notificada imediatamente a respectiva titular, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo.

14.4 – Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado relacionados ao presente Contrato dependerá de prévia autorização da **TRANSPETRO**, ressalvada a mera notícia de sua existência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MEDIÇÃO

15.1 - Os serviços executados e aceitos pela Fiscalização da **TRANSPETRO** serão medidos **mensalmente**, considerando-se o período de medição, reunindo-se os resultados encontrados em Folha de Registro de Serviços (FRS) que será assinada por ambas as **PARTES** e entregue à **CONTRATADA** no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição, para fins de apresentação dos documentos de cobrança.

15.1.1 - A Folha de Registro de Serviços (FRS) referente à última medição ficará retida até que a **CONTRATADA** envie à **TRANSPETRO** os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

15.1.2 - O período de medição dos serviços a ser considerado é do dia 26 (vinte e seis) do mês anterior até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de competência.

15.1.3 - Os serviços registrados em Folha de Registro de Serviços (FRS) são considerados aceitos, provisoriamente, e reconhecidos em condições de faturamento pela **CONTRATADA**, podendo a **TRANSPETRO** rejeitá-los posteriormente e obrigar a **CONTRATADA** a refazê-los.

15.1.4 - Nas Folhas de Registro de Serviços (FRS) serão destacadas pela **TRANSPETRO**, as parcelas relativas aos valores básicos e aos reajustamentos, se previstos no presente Contrato.

15.2 - A **CONTRATADA** deverá acompanhar as medições ou avaliações procedidas pela **TRANSPETRO**, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar necessárias, as quais serão submetidas à apreciação e julgamento da **TRANSPETRO**.

15.3 - A assinatura da **CONTRATADA**, por seu representante perante a **TRANSPETRO**, implicará no reconhecimento da exatidão da Folha de Registro de Serviços (FRS) para efeito de faturamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

16.1 – As partes não responderão por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, nos termos do Artigo 393, do Código Civil.

16.2 – O período de interrupção dos serviços decorrentes de eventos caracterizados como caso fortuito ou força maior, desde que verificados e aceitos pela Fiscalização, acarretará a suspensão da contagem do prazo contratual previsto no item 4.1.

16.3 – Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-lo à outra, por escrito e imediatamente, revelando as respectivas conseqüências.

16.4 – Durante o período a que se refere o item 16.2, as partes suportarão as suas respectivas perdas.

16.5 – Se a causa da interrupção perdurar por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer das partes poderá comunicar, por escrito, à outra, a resolução do Contrato, nas condições previstas no item 16.4.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES

17.1 – A responsabilidade da **TRANSPETRO** e da **CONTRATADA** por perdas e danos será limitada aos danos diretos de acordo com o Código Civil e legislação aplicável, excluídos os lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 10% (dez por cento) do valor contratual reajustado ou US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares norte-americanos), convertidos para Reais (R$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano, o que for menor.

17.2 – As partes se obrigam a indenizar os danos ambientais e os prejuízos sofridos por terceiros, em decorrência da execução deste contrato, da seguinte forma:

17.2.1 – A **CONTRATADA** se obriga, quando der causa ao dano, a indenizar até o limite de 10% do valor contratual reajustado ou US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos), convertidos para Reais (R$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano, o que for menor.

17.2.1.1 – Não se aplicará o limite acima aos danos ambientais decorrentes de descumprimento da legislação ambiental.

17.2.2 – A **TRANSPETRO** se obriga a indenizar pelo valor que ultrapassar o limite de responsabilidade da **CONTRATADA**.

17.2.3 – Cada parte terá o seu direito de regresso assegurado, na forma da lei, para ressarcir-se dos valores eventualmente pagos a terceiros, em virtude de condenação judicial, transitada em julgado, que sejam obrigação contratual da outra parte, até os limites definidos acima.

17.2.3.1 – Respeitado o limite fixado no item 17.2.1, será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter judicialmente, acrescido de todos os acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios.

17.3 – Observado o previsto nos itens 17.1 e 17.2, a **CONTRATADA** responderá por danos causados diretamente à **TRANSPETRO** ou a terceiros decorrentes de conduta ou omissão sua ou de seus subcontratados, independentemente da comprovação de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela **TRANSPETRO**.

17.4 – Não se aplicarão aos danos diretos, previstos nos itens 17.1 e 17.2, os limites estabelecidos nesta cláusula, nas hipóteses abaixo discriminadas:

17.4.1 – Dolo por qualquer das Partes na execução do objeto contratual, que cause danos à outra ou a terceiros, observando-se o disposto nos artigos 927 e 932, inciso III, do Código Civil;

17.4.2 – Descumprimento da legislação ambiental, fiscal, trabalhista e previdenciária.

17.5 – Para fins do disposto exclusivamente nesta cláusula, entende-se por valor contratual reajustado o valor inicial do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – SEGUROS

18.1 – A **CONTRATADA** poderá optar por efetuar seguro de seus bens e seguro de responsabilidade civil perante a **TRANSPETRO** e terceiros, consoante a Cláusula de Responsabilidade das Partes deste Contrato, arcando com todas as despesas relacionadas com prêmios de seguros vinculadas a este Contrato, ressalvados os seguros obrigatórios, em consonância com a legislação em vigor, bem como quaisquer outras despesas relacionadas a contratação de seguros e franquias.

18.1.1 – Caso a **CONTRATADA** opte por não efetuar seguro, será considerada, para todos os fins, como se segurada estivesse.

18.1.2 – Em caso de ser efetuado qualquer seguro, a(s) respectiva(s) apólice(s) deverá(ão) conter disposição assegurando a desistência de quaisquer direitos de sub-rogação contra a **TRANSPETRO**, pelos riscos assumidos pela **CONTRATADA**, devendo constar nos Certificados de Seguros.

18.2 – A **TRANSPETRO** se obriga a manter vigente por todo o período deste Contrato as apólices de seguros efetuados para proteção de seus bens (Riscos Operacionais *onshore* e *offshore*) e de responsabilidade civil geral perante a **CONTRATADA** e terceiros (RCG), com cláusula de desistência de quaisquer direitos de sub-rogação contra a **CONTRATADA**, pelos riscos assumidos pela **TRANSPETRO**, mantidos os limites de responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme disposto na Cláusula de Responsabilidade das Partes, deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

19.1 – Na superveniência de fato extraordinário e imprevisível, que altere o equilíbrio da equação econômico-financeira original deste Contrato, causando excessiva onerosidade para uma das partes, a parte prejudicada poderá pedir a resolução deste Contrato. As partes terão a faculdade de mantê-lo, desde que, mediante consenso, revisem as condições segundo as quais o vínculo contratual continuará vigente.

19.2 – Se, depois de celebrado o Contrato, sobrevier a uma das Partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra se recusar à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

20.1 – Como garantia da obrigação de pagar as verbas trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, devidas aos empregados da **CONTRATADA**, independentemente de outras garantias contratuais, a **TRANSPETRO** reterá a importância correspondente a 4% (quatro por cento) que incidirá sobre o valor de cada medição, exclusivamente sobre os itens de serviço da Planilha de Preços.

20.1.1 – Caso a presente garantia não seja suficiente para cobrir todos os débitos da **CONTRATADA**, a **TRANSPETRO** poderá cobrar o excedente, na forma e nos limites previstos no Contrato.

20.1.2 – A retenção de que trata o item 20.1 desta Cláusula, também se aplica às faturas de reajustamento de preços.

20.2 – As importâncias retidas serão reajustadas nos termos da Cláusula de Reajustamento, tendo como limite a data de encerramento dos serviços.

20.3 – Ao final do Contrato, a devolução das importâncias retidas ocorrerá até 30 (trinta) dias após a apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados e da declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes.

20.3.1 – Não haverá incidência de juros e/ou correção monetária da data prevista no item 20.2 até a efetiva devolução da garantia, na forma e condições previstas no item 20.3.

20.3.2 – Implementadas as condições previstas neste item 20.3, serão deduzidos os valores correspondentes a eventuais pagamentos realizados pela **TRANSPETRO**, em decorrência de determinação judicial, referentes a verbas trabalhistas ou rescisórias de empregados da **CONTRATADA**, bem como multas e quaisquer outros débitos da **CONTRATADA** para com a **TRANSPETRO**, ainda não descontados ou ressarcidos de alguma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONFORMIDADE

21.1 – A **CONTRATADA**, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente contrato, declara e garante que ela própria e os membros do Grupo da **AGF ENGENHARIA EIRELI.**

(i) não realizaram, não ofereceram, não prometeram e nem autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público , conforme definido nos artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D *caput* e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado à Lei 12.846/13, Código Penal Brasileiro, *United Kingdom Bribery Act* 2010 ou ao *United States Foreign Corrupt Practices Act* de 1977, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as "Leis Anticorrupção");

(ii) se comprometem a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção.

(iii) não utilizaram ou utilizarão bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, bem como não ocultaram ou dissimularam a sua natureza, origem, localização, disposição movimentação e propriedade, e cumprirão as demais normas referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, as condutas descritas na Lei n.º 9.613/98 e demais legislações aplicáveis à **CONTRATADA**; e

(iv) cumpriram e cumprirão o regime de embargos e de sanções internacionais que lhes for aplicável, incluindo os Decretos que dispõem sobre a execução, no território nacional, de sanções aplicadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

21.1.1 – Para os efeitos desta cláusula, "Grupo" significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica regularmente constituída ou não, a pessoa física ou jurídica, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados.

21.2 – A **CONTRATADA** se obriga a notificar imediatamente a **TRANSPETRO** de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da **CONTRATADA**, e dos membros do Grupo da **AGF ENGENHARIA EIRELI**, referentes ao Contrato. A **CONTRATADA** envidará todos os esforços para manter a **TRANSPETRO** informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as informações que venham a ser solicitadas pela **TRANSPETRO**.

21.3 – A **CONTRATADA** declara e garante que ela própria e os membros do Grupo da **AGF ENGENHARIA EIRELI** foram informados de suas obrigações em relação às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais políticas e procedimentos poderá ser objeto de auditoria realizada pela **TRANSPETRO**.

21.4 – A **CONTRATADA** deverá defender, indenizar e manter a **TRANSPETRO** isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela **CONTRATADA** das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.

21.5 – A **CONTRATADA** deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer notificação da **TRANSPETRO** relacionada aos compromissos, garantias e declarações prevista nesta cláusula.

21.6 – A **CONTRATADA** deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato:

(i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da **CONTRATADA** previstas no item 21.1;

(ii) Elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas, aplicáveis à **CONTRATADA**;

(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da **CONTRATADA**, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos da **CONTRATADA**;

(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato;

(v) Cumprir a legislação aplicável.

21.7 – A partir da data de assinatura do presente contrato e nos 10 (dez) anos seguintes, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, a **CONTRATADA** deverá permitir que a **TRANSPETRO**, por meio de representantes por ela designados tenham acesso aos livros, registros, políticas e procedimentos mencionados neste Contrato e a todos os documentos e informações disponíveis e deverá fornecer todo o acesso necessário à **TRANSPETRO** para entrevistar os sócios, administradores e funcionários da **CONTRATADA**, considerados necessários pela **TRANSPETRO** para verificar a conformidade da **CONTRATADA** com a os compromissos assumidos na cláusula 21.1.

21.8 – A **CONTRATADA** concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela **TRANSPETRO**, em relação a qualquer alegada, suspeita ou comprovada não-conformidade com as obrigações deste **CONTRATO** ou das Leis Anticorrupção pela **CONTRATADA** ou por qualquer dos membros do Grupo da **AGF ENGENHARIA EIRELI**.

21.9 – A **CONTRATADA** deverá providenciar, mediante solicitação da **TRANSPETRO**, declaração escrita (**ANEXO Nº 3**), firmada por representante legal, no sentido de ter a **CONTRATADA** cumprido as determinações dos itens 21.1 e 21.3.

21.10 – A **CONTRATADA** reportará, por escrito, para o endereço eletrônico https://www.contatoseguro.com.br, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer vantagem pessoal feita por empregado da **TRANSPETRO** ou por qualquer membro do Grupo da **TRANSPETRO** para a **CONTRATADA** ou para qualquer membro do Grupo da **CONTRATADA**, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DECLARAÇÕES DAS PARTES

22.1 – As partes declaram que:

22.1.1 – As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais;

22.1.2 – A proporcionalidade das prestações assumidas é decorrente de valores vigentes ao tempo em que é celebrado o presente Contrato;

22.1.3 – Estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam o presente negócio jurídico, e detêm experiência nas atividades que lhes competem por força deste Contrato;

22.1.4 – Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o princípio da função social do presente Contrato, que atende também aos princípios da economicidade e razoabilidade, permitindo o alcance dos objetivos societários das partes e atividades empresariais, servindo, consequentemente, a toda a sociedade;

22.1.5 – Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa-fé, presentes também, tanto na sua negociação, quanto na sua celebração;

22.1.6 – Este Contrato é firmado com a estrita observância dos princípios indicados nos itens antecedentes, não importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que seja;

22.1.7 – Havendo nulidade de qualquer estipulação do presente Contrato, restarão válidas as demais disposições contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus termos gerais.

22.1.8 – Mediante sua assinatura, prevalecerá o presente Contrato, substituindo quaisquer tratativas, escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as partes, quanto ao objeto deste Contrato.

22.1.9 – De boa-fé, estão cientes de que a celebração do presente Contrato não implica a obrigação de contratar para além do prazo de vigência previsto neste instrumento, seja por meio de termos aditivos ou de novos instrumentos contratuais.

22.2 - A **CONTRATADA** declara que tomou conhecimento e está de acordo com as disposições contidas no Código de Ética do Sistema **TRANSPETRO**, no Guia de Conduta da **TRANSPETRO** e na Política de Responsabilidade Social da **TRANSPETRO**, disponíveis no endereço eletrônico http://www.TRANSPETRO.com.br/pt/.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

23.1 – A **CONTRATADA** não poderá subcontratar, salvo se previamente autorizado, por escrito, pela **TRANSPETRO**, nos limites constantes do **ANEXO Nº 1**.

23.2 – O vínculo jurídico entre **CONTRATADA** e subcontratada não se estende à **TRANSPETRO**, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na forma do presente Contrato.

23.3 - A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela **CONTRATADA** para sua contratação.

23.4 – A **CONTRATADA** se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, apresentando, sempre que solicitado pela **TRANSPETRO**, a documentação comprobatória do adimplemento de tais obrigações relativas aos empregados de suas subcontratadas alocadas à prestação de serviços objeto deste Contrato.

23.5 – Não poderá ser subcontratada empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação ou, direta ou indiretamente, da elaboração do projeto básico ou executivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 – Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, previstas nas Cláusulas OITAVA – MULTAS CONTRATUAIS e DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a **TRANSPETRO** poderá aplicar à **CONTRATADA**, sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas:

a) Advertência

b) Multa Administrativa; e

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **TRANSPETRO**

24.1.1 – A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não tenha acarretado danos à **TRANSPETRO**, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais gravosa.

24.1.2 – A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **TRANSPETRO** (“Suspensão”) é cabível sempre que for praticada ação ou omissão com potencialidade de causar ou que tenha causado dano à **TRANSPETRO**, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade menos gravosa.

24.1.2.1 – A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto.

24.1.3 - A **TRANSPETRO** poderá, justificadamente:

a) aplicar Multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituição integral à Advertência ou à Suspensão Branda, Média ou Grave;

b) aplicar Multa Administrativa grave ou média, cumulada com Suspensão Branda, Média ou Advertência, em substituição à Suspensão Grave;

c) aplicar Multa Administrativa média ou branda, cumulada com Suspensão Branda ou Advertência, em substituição à Suspensão Média;

d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Advertência, em substituição à Suspensão Branda;

24.1.3.1 – A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

$$\text{Multa Administrativa branda} = \frac{0{,}1\%\ RB + 0{,}1\%\ VC + VPA}{3}$$

$$\text{Multa Administrativa média} = \frac{0{,}2\%\ RB + 0{,}2\%\ VC + VPA}{3}$$

$$\text{Multa Administrativa grave} = \frac{0{,}4\%\ RB + 0{,}4\%\ VC + VPA}{3}$$

Onde:

RB = receita bruta da **CONTRATADA** no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)

VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da **CONTRATADA** (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado

24.1.3.1.1 – O Valor da Multa Administrativa será limitado a 10% do valor do Contrato, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado.

24.1.3.1.2 - A efetivação da substituição das sanções de Advertência ou Suspensão pela sanção de Multa Administrativa, prevista no item 24.1.3.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa Administrativa substitutiva pela **CONTRATADA**. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Advertência ou Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

24.1.3.2 – O pagamento da Multa Administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela **TRANSPETRO**.

24.1.3.2.1 – Sem prejuízo do item 24.1.3.2 acima, a **CONTRATADA** poderá efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 – Fazem parte do presente Contrato os seguintes anexos:

ANEXO Nº 1 - MEMORIAL DESCRITIVO - NÚMERO MD-4000.00-9200-91C-PTD-056
ANEXO Nº 1A - NÚCLEO DE SERVIÇOS 1 E DETALHAMENTO DO SERVIÇO - PROGRAMAÇÃO E INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA
ANEXO Nº 1B - NÚCLEO DE SERVIÇOS 2 E DETALHAMENTO DO SERVIÇO - MOVIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO E QUALIDADE
ANEXO Nº 1C - NÚCLEO DE SERVIÇOS 3 E DETALHAMENTO DO SERVIÇO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ANEXO Nº 1D - NÚCLEO DE SERVIÇOS 4 E DETALHAMENTO DO SERVIÇO - SOLUÇÕES INTEGRADAS E OTIMIZAÇÃO
ANEXO Nº 1E - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS
ANEXO Nº 1F - MODELO DE RELATÓRIO DE ENTREGAS
ANEXO N° 1G - COMUNICADOS
ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU) - SERVIÇOS
ANEXO Nº 3 - DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE CONFORMIDADE
ANEXO Nº 4 - RELAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS IMPORTADOS

25.2 – Havendo divergência entre disposições contidas nos anexos e as deste instrumento, prevalecerão deste último.

25.3 – As alterações das disposições contratuais serão realizadas por aditivo, quando decorrerem de fatores supervenientes ou oportunidades que impuserem sua revisão.

25.4 – O presente Contrato é também regido pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da TRANSPETRO (RLCP), publicado no dia 15 de janeiro de 2018.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

26.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Rio de Janeiro

Assinatura eletrônica

_____

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
Bruno da Costa Favilla Ebecken
Gerente Executivo de Integra

Assinatura eletrônica

_____

AGF ENGENHARIA EIRELI
Ronald Wilden Macedo Barroso
Sócio Diretor

TESTEMUNHAS:

Assinatura eletrônica

_____

Nome: Richard Ferreira Pernambuco
CPF: 053.267.637-88

Assinatura eletrônica

_____

Nome: André Campos Barroso
CPF: :043.831.229-57

BR TRANSPETRO	**CONTRATO**	EDITAL	LICITAÇÃO Nº
		Adendo A	7003583372
			CONTRATO Nº
			4600015843

TRANSPETRO	MEMORIAL DESCRITIVO	Nº: MD-4000.00-9200-91C-PTD-056-	-
	CLIENTE: TP/DDT	FOLHA: 1 de 10	
	PROGRAMA: Contratação de Serviços de Suporte Técnico		
	ÁREA: Diretoria de Dutos e Terminais	-	
TP/DDT/ENGEOP/EO/CS	TÍTULO: **Serviço de Suporte Técnico às Atividades de Integração Logística e Operações de Dutos e Terminais**	NP-1	
		TP/DDT/ILO	

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Original
A	Revisão do MD para fusão com a ILO
B	Revisão para separação dos MDs em Suporte Técnico e Administrativo

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	11/02/2021	17/05/2021	02/06/2021						
PROJETO	ENGEOP/EO/CS	ENGEOP/EO/CS	ENGEOP/EO/CS						
EXECUÇÃO	T5BI	T5BI	ZBWX						
VERIFICAÇÃO	TSTU	TSTU	T5BI						
APROVAÇÃO	TGQ3	T5BI	ZBWX						

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE À PETROBRAS N-0381 REV. L

ÍNDICE

1. OBJETIVO 03
2. TERMOS E DEFINIÇÕES 03
3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 03
4. DEFINIÇÃO DOS NÚCLEOS DE SERVIÇOS 03
5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES POR NÚCLEOS DE SERVIÇOS 04
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS PRODUTOS 04
7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS 05
8. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 08
9. EQUIPAMENTOS E RECURSOS DE INFORMÁTICA 09
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 09
11. SUBCONTRATAÇÃO 10
12. ANEXOS 10

1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer as diretrizes básicas, os critérios e requisitos mínimos necessários à execução, pela CONTRATADA, dos serviços de suporte técnico às atividades de integração logística e operações de dutos e terminais da Transpetro.

2. TERMOS E DEFINIÇÕES

BDEMQ - Banco de Dados de Estoque, Movimentação e Qualidade

BSW – Basic Sediments and Water

CNCL – Centro Nacional de Controle e Logística

DIP – Documento Interno da Petrobras

IDOT – Informativo Diário de Operações da Transpetro

LOGUM - cliente da TRANSPETRO para o produto etanol

OUTLOOK - Software da Microsoft, integrante do pacote Microsoft Office.

PCRI-BDEMQ - indicador relacionado ao BDEMQ cuja sigla significa Percentual de Conformidade dos Registros de Informações do BDEMQ

PDO - Programação Diária de Operações

RTA - Relatório de Tratamento de Anomalias

SAP - Sistema Integrado de Gestão Empresarial

SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Anomalias

SIME-OP – Sistema de Informações de Movimentações e Estadias – módulo operacional

SINPEP - Sistema Integrado de Padronização Eletrônica da Petrobras

SISCOPE - Sistema de Controle de Operações e Estadias

SST - Solicitação de Serviços Técnicos

TA - Terminal Aquaviário

3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços consistem na execução das atividades descritas nos anexos A1 a A4 deste documento, os quais deverão ser realizados nos 4 Núcleos de Serviços definidos no item 4 deste documento.

3.2. Os serviços deverão ser prestados integralmente fora das instalações da Transpetro, os quais serão solicitados, geridos, emitidos, validados e medidos por meio de ferramentas e sistemas utilizados pela Transpetro.

3.3. Deverá ser considerado como horário administrativo da Transpetro de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto em feriados oficiais). Alguns núcleos possuem a necessidade de disponibilidade fora do horário administrativo da Transpetro, estes horários constam nos Anexos de A1 a A4 deste documento.

3.3.1. Sempre que necessário, em situações excepcionais, poderá ser solicitada a participação em eventos presenciais, a serem realizados na Sede da TRANSPETRO, localizada na Av. Presidente Vargas, 328, Centro – RJ.

4. DEFINIÇÃO DOS NÚCLEOS DE SERVIÇOS

4.1. Os serviços previstos neste documento deverão ser prestados por meio de Núcleos de Serviços, considerando as características e especificidades dos produtos, bem como a complexidade de execução dos mesmos, conforme listado a seguir:

NÚCLEOS DE SERVIÇOS - NS
Suporte à Programação e Integração Logística – NS1
Suporte à Movimentação Medição e Qualidade – NS2
Suporte ao Transporte Rodoviário – NS3
Suporte à Soluções Integradas e Otimização – NS4

Tabela 1 – Núcleos de Serviços

5. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ATIVIDADES POR NÚCLEOS DE SERVIÇOS

5.1. A descrição dos produtos previstos para cada Núcleo de Serviço, bem como as principais atividades inerentes à execução dos respectivos produtos, a quantidade estimada de produtos a ser solicitada por mês, o prazo definido para conclusão e a complexidade associada à execução de cada produto estão contidos nos Anexos A1 a A4 deste documento.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS PRODUTOS

6.1. A qualificação técnica identificada como mínima e necessária para a plena execução dos serviços leva em consideração, principalmente, a área de conhecimento e a complexidade dos produtos demandados por cada Núcleo de Serviços, conforme exposto nos Anexos A1 a A4 deste documento.

6.2. Em função da complexidade das atividades a serem realizadas, que considera, basicamente, os critérios de interação com os clientes internos da TRANSPETRO (demandantes dos produtos) e adoção de recursos tecnológicos mais avançados, os produtos estão categorizados da seguinte forma: Simples, Moderado, Complexo e Muito Complexo.

6.3. A CONTRATADA deverá assegurar que os profissionais alocados na prestação dos serviços tenham experiência profissional mínima compatível com a complexidade das atividades descritas nos Anexos A1 a A4, sendo indispensável considerar o nível profissional adequado às competências requeridas para a realização das atividades com excelência de qualidade, tal como listado a seguir:

Complexidade do Produto	Critérios de Complexidade	Experiência Profissional	Nível Profissional
Simples	Baixa interação com cliente e pouca adoção de recursos tecnológicos avançados	Requer experiência profissional de pelo menos 2 anos na área de conhecimento especificada.	Junior
Moderado	Alta interação com cliente e pouca adoção de recursos tecnológicos avançados	Requer experiência profissional de pelo menos 4 anos na área de conhecimento especificada.	Pleno
Complexo	Alta interação com cliente e alta adoção de recursos tecnológicos avançados	Requer experiência profissional de pelo menos 6 anos na área de conhecimento especificada.	Sênior

Muito complexo	Alta interação com cliente, alta adoção de recursos tecnológicos avançados e capacidade analítica avançada.	Requer experiência profissional de pelo menos 8 anos na área de conhecimento especificada.	Master

Tabela 2 – Complexidade e experiência profissional requerida para execução dos produtos.

6.4. A CONTRATADA poderá optar por apresentar prestadores de serviço com qualificação técnica superior ao mínimo exigido. A comprovação de conclusão de curso de nível superior em áreas de conhecimento que atendam às necessidades do respectivo Núcleo substituirá a exigência de curso técnico.

6.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus colaboradores os equipamentos necessários para realização das atividades, atentando para a especificação técnica mínima dos equipamentos definida pela TRANSPETRO, conforme estabelecido no Anexo B deste documento, de modo que seja possível configurar as medidas de segurança e sistemas corporativos, sem prejuízo do desempenho satisfatório dos respectivos equipamentos.

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS

7.1. Os produtos a serem elaborados por cada Núcleo de Serviço estão descritos nos Anexos A1 a A4 deste documento, sendo a CONTRATADA responsável por executar todas as atividades inerentes aos respectivos produtos.

7.2. Os produtos a serem executados pela CONTRATADA serão solicitados através de ferramenta corporativa de solicitação de serviços, à critério da Transpetro, garantindo o devido registro das solicitações, bem como do andamento das atividades realizadas e dos produtos entregues e aceitos pelos demandantes.

7.3. A TRANSPETRO poderá modificar a solução ou ferramenta de solicitação de serviços por novas tecnologias, quando necessário e sem necessidade de anuência da CONTRATADA, visando à melhoria contínua do processo. Esta alteração não poderá acarretar ônus para a CONTRATADA.

7.4. A CONTRATADA deverá nomear, além do Preposto Principal, um Preposto Auxiliar para cada Núcleo de Serviços, que deverá atuar como receptor das demandas, concentrando as solicitações de serviços e designando o prestador que efetivamente executará a atividade, responsabilizando-se pela elaboração do Relatório de Entregas do respectivo Núcleo de Serviços.

7.5. A formalização do acompanhamento dos produtos demandados, entregues e aceitos, em atraso, fora do critério de qualidade e não aceitos, bem como das respectivas atividades realizadas, ocorrerá por meio de Relatórios de Entregas, os quais deverão ser emitidos, mensalmente, por cada Preposto Auxiliar, conforme modelo constante no Anexo C deste documento, contendo todos os registros necessários para viabilidade da medição.

7.6. A CONTRATADA poderá acordar com a Transpetro a utilização de outro modelo de Relatório de Entregas, caso ambos julguem adequado e mais vantajoso, valendo-se inclusive de recursos tecnológicos mais atualizados, desde que não haja prejuízo do detalhamento das atividades realizadas.

7.7. O Preposto Auxiliar poderá ser um dos colaboradores executantes do Núcleo de Serviços, a critério da CONTRATADA, desde que não haja comprometimento da eficiência e produtividade na realização das atividades, observando o disposto no item 7.10 deste documento.

7.8. Os Prepostos Auxiliares deverão se reportar ao Preposto Principal, que será o responsável por responder pela direção dos serviços perante à Transpetro, responder tecnicamente pela condução e resultado dos serviços contratados, orientar os prestadores de serviço na execução das atividades e entrega dos produtos, mediar e responder administrativamente pelas relações de trabalho entre os

prestadores de serviço e a CONTRATADA e emitir mensalmente o Relatório Consolidado de Entregas à FISCALIZAÇÃO, a partir dos Relatórios de Entregas recebidos de cada Preposto Auxiliar.

7.9. O Preposto Principal não poderá acumular a função de Preposto Auxiliar ou de um dos prestadores de serviço que efetivamente atue na execução das atividades e elaboração dos produtos.

7.10. A CONTRATADA deverá utilizar os meios necessários e suficientes para garantir que os prazos para conclusão dos serviços sejam atendidos. As medidas que eventualmente sejam tomadas para assegurar tal exigência não poderão acarretar ônus para a TRANSPETRO.

7.11. A CONTRATADA poderá solicitar a postergação dos prazos para entrega dos produtos, sempre que houver justificativa para tal, e a aceitação ficará a cargo da TRANSPETRO.

7.11.1. Caberá ao Preposto Auxiliar solicitar a postergação do prazo de conclusão de um determinado produto, sempre antes do término do prazo definido para sua conclusão. Não serão aceitos pedidos de postergação de prazos já vencidos.

7.11.2. As justificativas para postergação de prazo deverão ser formalizadas no Relatório de Entregas.

7.12. Os atrasos recorrentes na conclusão dos produtos ensejarão a elaboração de um Plano de Ação, a ser validado pela TRANSPETRO, contendo as medidas sugeridas pela CONTRATADA, visando à mitigação dos motivos que ensejaram o atraso das entregas. A elaboração de tal plano não afasta a possibilidade de se adotar as sanções estabelecidas no instrumento contratual.

7.13. Para fins de estimativa para formação de equipes, informa-se que, em contratações anteriores, os serviços foram prestados conforme indicado na Tabela 3. Tal decisão, todavia, ficará a cargo da CONTRATADA, na qualidade de empregadora, a qual deverá apresentar justificativa técnica, sujeita à avaliação da TRANSPETRO, caso ofereça quantitativo de empregados (postos de trabalho) inferior ao sugerido.

NÚCLEOS DE SERVIÇOS E RESPECTIVOS PRODUTOS	REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES
Suporte à Programação e Integração Logística – NS1	TOTAL: 11
1.1 Relatório de Programação de Terminais e Dutos de Líquidos Região 1	3 postos
1.2 Relatório de Programação de Terminais e Dutos de Líquidos Região 2	2 postos
1.3 Relatório de Programação de Terminais e Dutos de Líquidos Região 3	1 posto
1.4 Relatório de Análise de Logística Integrada	1 posto
1.5 Relatório de Suporte à Programação e Controle de Paradas Operacionais	1 posto
1.6 Relatório de Apoio à Gestão de Estadia	2 postos
1.7 Relatório de Desenvolvimento de Business Intelligence	1 posto
Suporte à Movimentação, Medição e Qualidade – NS2	TOTAL: 8 postos
2.1 Relatório de Apropriação de Medição em Terminal de Petróleo e Derivados	1 posto
2.2 Relatório de Suporte Avançado e Apropriação de Medição em Terminal de Petróleo e Derivados	1 posto
2.3 Relatório de Suporte Técnico e Medição de Gás Natural	1 posto
2.4 Relatório de Gestão da Calibração de Medidores de Gás Natural	1 posto
2.5 Relatório de Apropriação de Medição em Entregas Dutoviárias e Rodoviárias	2 postos
2.6 Relatório de Gestão dos Processos e Medição de Produtos Líquidos e Gás Natural	1 posto
2.7 Relatório de Medição de Etanol	1 posto

Suporte ao Transporte Rodoviário – NS3	TOTAL: 4 postos
3.1 Relatório de Programação de Transporte Rodoviário	4 postos
Suporte à Soluções Integradas e Otimização – NS4	TOTAL: 4 postos
4.1 Relatório de Planejamento da Cadeia Logística	2 postos
4.2 Relatório de Otimização Logística e Energia Elétrica	2 postos

Tabela 3 – Equipe de referência com base no histórico de postos de trabalho.

7.14. Para fins de dimensionamento da equipe, além da referência informada na Tabela 3, a CONTRATADA deverá considerar a quantidade estimada, os prazos para conclusão dos produtos, e o horário de disponibilidade de cada núcleo, conforme exposto nos Anexos A1 a A4 deste documento.

7.15. Cada prestador de serviço somente poderá integrar um único Núcleo de Serviços.

7.16. Eventualmente, caso seja acordado com a TRANSPETRO, os prestadores de serviço poderão ser remanejados para outros Núcleos para atender necessidades específicas da TRANSPETRO, desde que possuam as qualificações profissionais mínimas definidas para o respectivo Núcleo.

7.17. A CONTRATADA deverá elaborar todos os produtos solicitados, desde que estejam enquadrados em um dos produtos ou atividades definidas para o respectivo Núcleo de Serviços ou que possam ser considerados correlatos aos mesmos, tal como descrito nos Anexos A1 a A4 deste documento. Demandas por serviços não previstos deverão ser acordadas através do Preposto Principal.

7.18. O produto será considerado entregue quando o demandante der o aceite no respectivo Relatório de Entregas, o qual deverá evidenciar que as atividades foram realizadas a contento (qualidade e prazo). Destaca-se que poderão ser emitidos e/ou apresentados quantos documentos forem necessários para evidenciar a realização do serviço e entrega do produto solicitado.

7.19. Não serão realizadas medições intermediárias em quaisquer dos produtos, ou seja, somente serão medidos produtos concluídos e aceitos pela TRANSPETRO.

7.20. Eventualmente, poderão ser realizadas reuniões entre o Preposto Principal, Prepostos Auxiliares e os demandantes dos serviços, visando o esclarecimento de dúvidas em relação ao modo de execução das atividades e elaboração dos respectivos produtos.

7.21. Algumas atividades de rotina meramente administrativa serão consideradas inerentes à execução de todos os produtos, tais como: participar em reuniões; realizar e atender ligações telefônicas; preparar pautas e atas de reuniões; acessar sistemas corporativos; pesquisar informações em geral; enviar e responder mensagens eletrônicas; interagir com colaboradores de outras estruturas organizacionais; organização de eventos; utilizar-se de planilhas e sistemas corporativos; analisar criticamente informações e dados necessários para a elaboração dos produtos. Tais atividades e outras Correlatas não serão consideradas como produtos específicos, não fazendo jus à medição individualizada.

8. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

8.1. Cada item da Planilha de Preços Unitários (PPU) representará as quantidades estimadas de unidades de produtos a serem solicitados por um determinado Núcleo de Serviços.

8.2. Serão medidos apenas os produtos concluídos e aceitos pela TRANSPETRO, conforme disposto no item 7.19 deste documento.

8.3. Conforme estabelecido no item 7.11 deste documento, a TRANSPETRO poderá postergar os prazos para conclusão dos serviços, sempre que for constatada razoabilidade na justificativa de atraso da CONTRATADA.

8.4. Poderão ser concedidos até 7 (sete) dias de tolerância, em relação ao prazo definido para conclusão dos produtos, desde que a formalização da devida justificativa seja aceita pela TRANSPETRO.

8.5. Os produtos concluídos e não aceitos pela fiscalização, por não estarem em conformidade com a qualidade mínima esperada e/ou não atenderem às normas e diretrizes estabelecidas para realização das atividades inerentes aos mesmos, não serão considerados entregues, de modo que o prazo de realização dos produtos continuará contando, ou seja, permanecerá em aberto. Caso não sejam aceitos, tais produtos não farão jus a medição.

8.6. Os critérios de aceitação das atividades serão avaliados pelo demandante, conforme definidos na Tabela 4.

Critérios de Aceitação	Definição
Atendimento aos Prazos	Atendimento aos prazos acordados para a realização e conclusão das atividades, podendo ser diários, mensais ou sob demanda, os quais serão definidos conforme a complexidade, criticidade e urgência da atividade, visando o pleno atendimento das necessidades da Transpetro.
Qualidade da Entrega	Atendimento aos requisitos definidos no MD e seus anexos, bem como os padrões e normas da Transpetro. Deverão ser consideradas as diretrizes corporativas e necessidades específicas identificadas pelo demandante, de modo que a entrega esteja adequada ao uso e em conformidade ao requerido.

Tabela 4 – Critérios de Aceitação.

8.7. Cada atividade realizada será avaliada quanto aos critérios de aceitação e as inconsistências identificadas serão contabilizadas negativamente, objetivando a apuração do Coeficiente de Aceitação (CA) do respectivo produto, que consiste na quantidade de atividades aceitas por atenderem aos critérios de atendimento aos prazos e qualidade da entrega, em relação ao total de atividades realizadas, conforme disposto na Tabela 5.

Parâmetros de Aceitação	Coeficiente de Aceitação (CA)
Acima de 98%	1
Entre 95% e 97,99%	0,98
Entre 92% e 94,99%	0,95
Entre 90% e 91,99%	0,92
Abaixo de 90%	0,90

8.8. O Coeficiente de Aceitação (CA) será apurado mensalmente para cada produto, devendo incidir sobre o respectivo item da PPU, para fins de medição.

9. EQUIPAMENTOS E RECURSOS DE INFORMÁTICA

9.1. A CONTRATADA deverá utilizar na elaboração das atividades e emissão dos produtos descritos nos Anexos A1 a A4 deste documento, equipamentos tipo notebook, em total conformidade com o estabelecido no Anexo B (Especificações Técnicas Mínimas dos Equipamentos) deste documento.

9.2. A aquisição destes equipamentos caberá única e exclusivamente à CONTRATADA.

9.3. Para conferência de atendimento aos requisitos de especificação técnica mínima dos equipamentos, a TRANSPETRO homologará 1 (um) exemplar do modelo de notebook que será utilizado durante a execução contratual. Para isso, a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização o equipamento em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura da Autorização de Serviço (AS), que será emitida pela TRANSPETRO.

9.4. A entrega dos equipamentos para homologação ocorrerá na sede da TRANSPETRO.

9.5. Caso a TRANSPETRO identifique que o modelo de notebook entregue não atende a especificação técnica mínima constante do Anexo B, em qualquer dos itens especificados, a situação será classificada como descumprimento contratual. A CONTRATADA poderá apresentar especificação técnica superior ao estabelecido no Anexo B, desde que tal situação seja inequívoca e tecnicamente indiscutível.

9.6. Após a etapa de homologação, com duração estimada de até 15 dias, será solicitado à CONTRATADA a entrega dos demais notebooks para instalação da “imagem” da TRANSPETRO, que consiste na configuração e instalação de sistemas corporativos e de segurança da informação. A CONTRATADA deverá entregar todos os notebooks no mesmo local em que o exemplar a ser homologado foi entregue, em até 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação. Este prazo poderá ser acordado, sempre visando ao atendimento das necessidades operativas da TRANSPETRO. O prazo necessário para a homologação do restante dos equipamentos vinculados ao contrato será de até 30 dias.

9.7. Os equipamentos entregues para instalação da “imagem” TRANSPETRO deverão possuir especificação técnica idêntica ao modelo entregue para homologação.

9.8. Cabe à CONTRATADA o dimensionamento de sua rede de internet, a fim de garantir que o desenvolvimento das entregas não seja prejudicado.

9.9. Para a realização das entregas nas instalações da CONTRATADA, a TRANSPETRO fornecerá a tecnologia (sistema) para a realização de chamadas por telefone, a ser instalada no notebook. A CONTRATADA deverá providenciar equipamento de aúdio e voz *(head set* ou similar), para que seja possível o uso da telefonia.

9.10. Eventuais treinamentos necessários para início da execução dos serviços, conforme descrito nas qualificações técnicas dos anexos A1 a A4 e são de responsabilidade da Contratada.

9.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar smartphone para os prestadores de serviços alocados para realizar os seguintes produtos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 de modo que seja possível realizar os atendimentos remotos fora do horário administrativo da TRANSPETRO.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Quando necessário, a TRANSPETRO realizará reuniões de orientação, visando à utilização adequada de sistemas, ferramentas informatizadas e padrões internos da Companhia, não disponíveis no mercado e necessários para a execução dos serviços. Poderá ser solicitada a participação em treinamentos inerentes a programas corporativos.

10.2. A TRANSPETRO disponibilizará à CONTRATADA o acesso às normas e padrões internos necessários ao desenvolvimento das atividades.

10.3. A CONTRATADA deverá identificar toda a informação produzida, transmitida ou arquivada, conforme as condições e níveis de segurança da informação estabelecidos pela TRANSPETRO.

10.4. A CONTRATADA, por meio de seus Prepostos, será a responsável pelo controle da qualidade dos serviços prestados, devendo zelar para que as ferramentas adotadas, a mão-de-obra empregada e os procedimentos utilizados resultem no atendimento das necessidades de suporte técnico da TRANSPETRO, tal como detalhado neste documento.

10.5. A CONTRATADA deverá utilizar, para todos os produtos a serem executados, profissionais com ampla experiência, especialização e capacitação, plenamente aptos a operar com excelência os sistemas e ferramentas inerentes aos produtos solicitados, com domínio das rotinas de trabalho, iniciativa, perfil proativo e direcionado para trabalho em equipe e alta produtividade nas atividades que irão desenvolver, assumindo toda e qualquer responsabilidade sobre tal efetivo, sob pena de ter a medição impactada por não cumprimento dos prazos das entregas previstas, ou qualidade insatisfatória na realização das atividades.

10.6. Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA gerir as ausências e/ou indisponibilidades dos prestadores de serviço, incluindo gestão de férias, de modo que a execução dos serviços e respectiva entrega dos produtos não sejam impactadas. A FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA sempre que houver comprometimento da eficiência e produtividade na realização das atividades, destacando a importância de se observar o disposto no item 7.10 deste documento.

10.7. Considerando que a quantidade de produtos é estimada, a TRANSPETRO poderá, a qualquer momento, solicitar a desmobilização de quaisquer produtos, ou até mesmo de um Núcleo de Serviço (NS), desde que seja comunicado à CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

11. SUBCONTRATAÇÃO

11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar nenhum dos serviços descritos neste documento.

11.2. Não serão considerados para efeito de subcontratação os serviços que são fornecidos por terceiros para a empresa CONTRATADA, que não estão relacionados ao objeto do contrato, tais como: alimentação, transporte, vigilância, saúde etc.

12. ANEXOS

12.1 Anexos A1 a A4 - Núcleos de Serviços (NS) e detalhamento dos respectivos produtos;

12.2 Anexo B - Especificações Técnicas Mínimas dos Equipamentos;

12.3 Anexo C - Modelo de Relatório de Entregas.

PROGRAMAÇÃO E INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA (Título PPU:1_NS1 Sup Prog e Integração Logística)								
Item	**Produto**	**Atividades de suporte visando a entrega dos produtos**	**Quantidade estimada de produtos (mensal)**	**Prazo para conclusão do produto (dias)**	**Total de produtos**	**Nível de complexidade do produto**	**Qualificação técnica para execução dos produtos**	**Disponibilidade de atendimento**
1.1	Relatório de Programação de Terminais e Dutos de Líquidos Região 1 (Item de PPU: 1.1_Rel de Prog de Term DT de Liqu Reg 1)	Realizar a Programação Diária de Operações (PDO) - Diário; Atualizar a Programação Diária de Operações (PDO) - Diário; Realizar ajustes e esclarecimentos sobre a programação operacional fora do horário administrativo de serviço – por demanda; Realizar a análise de viabilidade operacional para operações não habituais – por demanda; Realizar estudo técnico para verificar viabilidade de operações de livre acesso para clientes que não têm contrato firme – por demanda; Realizar a avaliação de solicitações de paradas programadas das unidades operacionais – por demanda; Realizar a análise das faixas de Livre Acesso de dutos e terminais para atendimento de pedidos dos clientes - mensal; Realizar a investigação de problemas operacionais que ocorreram no curto prazo – por demanda.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Desejável Curso de Nível Superior em Engenharia ou área de conhecimento correlata; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando atender a demanda logística interna e dos clientes.	Horário administrativo da TRANSPETRO. Fora do horário administrativo, de 6h às 24h, em dias úteis, feriados e fins de semana. Historicamente, os serviços de ajustes e esclarecimentos sobre a programação, quando realizados fora do horário administrativo, demandam tratamento com duração média de 30 minutos por solicitação, sendo a quantidade média de solicitações estimada em 120/Mês.
1.2	Relatório de Programação de Terminais e Dutos de Líquidos Região 2 (item de PPU: 1.2_Rel de Prog de Term DT de Liqu Reg 2)	Realizar a Programação Diária de Operações (PDO) - Diário; Atualizar a Programação Diária de Operações (PDO) - Diário; Realizar ajustes e esclarecimentos sobre a programação operacional fora do horário administrativo de serviço – por demanda; Realizar a análise de viabilidade operacional para operações não habituais – por demanda; Realizar estudo técnico para verificar viabilidade de operações de livre acesso para clientes que não têm contrato firme – por demanda; Realizar a avaliação de solicitações de paradas programadas das unidades operacionais – por demanda; Realizar a análise das faixas de Livre Acesso de dutos e terminais para atendimento de pedidos dos clientes - mensal; Realizar a investigação de problemas operacionais que ocorreram no curto prazo – por demanda.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Desejável Curso de Nível Superior em Engenharia ou área de conhecimento correlata; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando atender a demanda logística interna e dos clientes.	Horário administrativo da TRANSPETRO. Fora do horário administrativo, de 6h às 24h, em dias úteis, feriados e fins de semana. Historicamente, os serviços de ajustes e esclarecimentos sobre a programação, quando realizados fora do horário administrativo, demandam tratamento com duração média de 30 minutos por solicitação, sendo a quantidade média de solicitações estimada em 120/Mês.

Item	Produto	Atividades de suporte visando a entrega dos produtos	Quantidade estimada de produtos (mensal)	Prazo para conclusão do produto (dias)	Total de produtos	Nível de complexidade do produto	Qualificação técnica para execução dos produtos	Disponibilidade de atendimento
1.3	Relatório de Programação de Terminais e Dutos de Líquidos Região 3 (Item de PPU: 1.3_Rel de Prog de Term DT de Liqu Reg 3)	Realizar a Programação Diária de Operações (PDO) - Diário; Atualizar a Programação Diária de Operações (PDO) - Diário; Realizar ajustes e esclarecimentos sobre a programação operacional fora do horário administrativo de serviço – por demanda; Realizar a análise de viabilidade operacional para operações não habituais – por demanda; Realizar estudo técnico para verificar viabilidade de operações de livre acesso para clientes que não têm contrato firme – por demanda; Realizar a avaliação de solicitações de paradas programadas das unidades operacionais – por demanda; Realizar a análise das faixas de Livre Acesso de dutos e terminais para atendimento de pedidos dos clientes - mensal; Realizar a investigação de problemas operacionais que ocorreram no curto prazo – por demanda.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Desejável Curso de Nível Superior em Engenharia ou área de conhecimento correlata; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando atender a demanda logística interna e dos clientes.	Horário administrativo da TRANSPETRO. Fora do horário administrativo, de 6h às 24h, em dias úteis, feriados e fins de semana. Historicamente, os serviços de ajustes e esclarecimentos sobre a programação, quando realizados fora do horário administrativo, demandam tratamento com duração média de 30 minutos por solicitação, sendo a quantidade média de solicitações estimada em 120/Mês.
1.4	Relatório de Análise de Logística Integrada (Item de PPU: 1.4_Rel de Analise de Log Integrada)	Realizar estudos logísticos de petróleo e derivados, visando a otimização dos ativos de terminais e dutos; Realizar estudos técnicos de desempenho logístico e de capacidade de terminais portuários, terminais terrestres e oleodutos, visando redução de gargalos; Realizar a avaliação de solicitações de alterações dos ativos logísticos em unidades operacionais; Realizar a investigação de problemas operacionais complexos que ocorram nas unidades operacionais de dutos e terminais.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Desejável Curso de Nível Superior em Engenharia ou área de conhecimento correlata; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Profundo conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando atender a demanda logística interna e dos clientes.	Horário administrativo da TRANSPETRO.

Item	Produto	Atividades de suporte visando a entrega dos produtos	Quantidade estimada de produtos (mensal)	Prazo para conclusão do produto (dias)	Total de produtos	Nível de complexidade do produto	Qualificação técnica para execução dos produtos	Disponibilidade de atendimento
1.5	Relatório de Suporte à Programação e Controle de Paradas Operacionais (Item de PPU: 1.5_Rel de Sup à Prog e Cont de Parad Op)	Realizar a emissão do Relatório Informativo de Operações de Dutos e Terminais (IDOT) - Diário; Realizar a emissão do Relatório de Estoque e Qualidade de Produto em Tanque BDEMQ (21) - Diário; Realizar a emissão do Relatório IDOT - Diário; Elaborar relatório de Controle de Estoques (Petróleo e Derivados Brasil) e Operações (Ship-to-Ship, por exemplo) – por demanda; Receber e tratar as planilhas de Solicitação de Paradas Operacionais - Diário; Enviar a confirmação ou negativa dos pedidos de Solicitação de Paradas Operacionais – por demanda; Receber e consolidar as informações de Livre Acesso de dutos e terminais dos clientes - Mensal; Acompanhar as operações dos pedidos de Livre Acesso – por demanda; Enviar as informações consolidadas do Livre Acesso para publicação – por demanda.	1	30	36	COMPLEXO	Desejável Curso de Nível Superior em Engenharia ou área de conhecimento correlata; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando atender a demanda logística interna e dos clientes.	Das 6h às 15h. Este serviço deve iniciar às 6h de forma a permitir a emissão da “revisão 0” do relatório diário até as 8h. Fora deste horário, em dias úteis, feriados e fins de semana. Historicamente, os serviços de ajustes de relatório, quando realizados fora do horário de 6h às 15h, demandam tratamento com duração média de 1h por solicitação, sendo a quantidade média de solicitações estimada em 16/Mês.
1.6	Relatório de Apoio à Gestão de Estadia (Item de PPU: 1.6_Rel de Apoio à Gest de Estadia)	Calcular e analisar os indicadores de estadia e movimentação; Analisar e divulgar informações de estadia nos Terminais da Transpetro; Organizar as informações dos sistemas operacionais; Orientar o controlador de estadia/navio do Terminal, ou quando possível, realizar a correção dos registros, quando aplicável; Orientar os profissionais de sede ou do Terminal caso estes tenham dúvidas conceituais, de ajustes e comandos nos sistemas; Conferir o cumprimento dos prazos exigidos nas liberações de navios e de fechamento dos registros, alertando os profissionais responsáveis antes do vencimento do prazo.	1	30	36	MODERADO	Curso Técnico de Nível Médio em Administração ou área de conhecimento correlata; Experiência na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Desejável conhecimento em logística de petróleo e derivados e Shipping	Horário administrativo da TRANSPETRO.

Item	Produto	Atividades de suporte visando a entrega dos produtos	Quantidade estimada de produtos (mensal)	Prazo para conclusão do produto (dias)	Total de produtos	Nível de complexidade do produto	Qualificação técnica para execução dos produtos	Disponibilidade de atendimento
1.7	Relatório de Desenvolvimento de Business Intelligence (Item de PPU: 1.7_Rel de Desen de Business Intellig)	Desenvolver relatórios customizados para as diversas áreas; Entender as demandas técnicas e o negócio das áreas para propor e encaminhar soluções de acompanhamento dos dados históricos mantidos nos bancos de dados da companhia; Desenvolver consultas aos bancos de dados em linguagem SQL de forma a extrair as informações que deverão compor os relatórios; Configurar e manter rotinas de atualização automática destes relatórios, cujas frequências de atualização serão definidas pelos demandantes; Acompanhar o uso das ferramentas de modo a sugerir e implementar melhorias; Gerenciar e implementar as revisões nos relatórios conforme solicitações das áreas.	1	30	36	COMPLEXO	Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI); Especialista em MS Power BI, comprovado por meio de Certificações Microsoft. Conhecimento em desenvolvimento de consultas a banco de dados (SQL) e elaboração de relatórios gráficos e tabelas em plataformas de Business Intelligence, visando a extração de valores operacionais e de negócio.	Horário administrativo da TRANSPETRO.

MOVIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO E QUALIDADE (Título PPU: 2_NS2 Sup à Mov, Medição e Qualidade)								
Item	**Produto**	**Atividades de suporte visando a entrega dos produtos**	**Quantidade estimada de produtos (mensal)**	**Prazo para conclusão do produto (dias)**	**Total de produtos**	**Nível de complexidade do produto**	**Qualificação técnica para execução dos produtos**	**Disponibilidade de atendimento**
2.1	Relatório de Apropriação de Medição em Terminal de Petróleo e Derivados (Item de PPU: 2.1_Rel Apr Med EM Term de Pet e Der)	Conferir diariamente nos sistemas operacionais (tais como BDEMQ, SISCOPE, SIME-OP), por meio de seus relatórios, a consistência dos registros do Terminal; Orientar as equipes dos Terminais sobre o correto registro das operações e, quando aplicável, realizar a correções; Orientar os profissionais de sede ou do Terminal caso estes tenham dúvidas conceituais, de ajustes e comandos nos sistemas; Conferir diariamente o cumprimento dos prazos exigidos nas liberações de dia e de fechamento dos registros, realizando as ações/articulações cabíveis dentro dos prazos previstos legalmente ou contratualmente; Executar a liberação mensal do Terminal no BDEMQ, e quando houver restrição, elaborar e-mail para liberação mensal pelo gestor; Apurar mensalmente as justificativas para o indicador de apropriação dos sistemas operacionais (tais como BDEMQ, SISCOPE e SIME-OP) do Terminal; Elaborar e emitir diariamente o relatório de estoques de petróleo nas refinarias.	1	30	36	COMPLEXO	Curso Técnico de Nível Médio; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando validação e integridade dos volumes apurados.	Horário administrativo da TRANSPETRO e fora do horário administrativo no 1º dia útil do mês, até as 20h.
2.2	Relatório de Suporte Avançado e Apropriação de Medição em Terminal de Petróleo e Derivados (Item de PPU: 2.2_Rel Sup Av Ap de Med Term Pet Der)	As atividades previstas neste item também são compostas pelas atividades previstas no item 10.1, além das atividades listadas abaixo: Elaborar queries e consultas personalizadas ao BDEMQ e ao SISCOPE para atendimento a demandas de movimentação de dutos e Terminais; Prestar suporte técnico avançado aos apropriadores e operadores nas movimentações e registros de terminais aquaviários no SISCOPE – suporte avançado; Prestar suporte técnico avançado nas análises de diferenças de movimentação em terminais e dutos – suporte avançado; Gerar relatório e elaborar DIP mensal sobre informações de porcentagem de BSW em dutos; Gerar relatório e elaborar DIP mensal sobre movimentações de bunker em barcaças; Conferir diariamente no BDEMQ, por meio de relatórios do sistema, a consistência dos registros das movimentações do Terminal; Orientar as equipes dos Terminais sobre o correto registro das operações e, quando aplicável, realizar a correções; Orientar a equipe de apropriação em caso de dúvidas quando a conceitos, ajustes e comandos no BDEMQ; Conferir diariamente o cumprimento dos prazos exigidos nas liberações de dia e de Certificados de Medição (CM) do Terminal, alertando o apropriador antes do vencimento do prazo; Executar a liberação mensal do Terminal no BDEMQ, e quando houver restrição, elaborar DIP para liberação mensal pelo gestor; Apurar mensalmente as justificativas para o indicador de apropriação (PCRI-BDEMQ) do Terminal.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Curso Técnico de Nível Médio; Necessário especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando validação e integridade dos volumes apurados.	Horário administrativo da TRANSPETRO. Fora do horário administrativo, de 6h às 24h, em dias úteis, feriados, fins de semana e no 1º dia útil do mês, até as 20h. Historicamente, os serviços de ajustes e esclarecimentos sobre apropriação e medição, quando realizados fora do horário administrativo, demandam tratamento com duração média de 45 minutos por solicitação, sendo a quantidade média de solicitações estimada em 60/Mês. Historicamente, o serviço “executar a liberação mensal do Terminal no BDEMQ” é demandado todo 1º dia útil do mês até as 20h.

Item	Produto	Atividades de suporte visando a entrega dos produtos	Quantidade estimada de produtos (mensal)	Prazo para conclusão do produto (dias)	Total de produtos	Nível de complexidade do produto	Qualificação técnica para execução dos produtos	Disponibilidade de atendimento
2.3	Relatório de Suporte Técnico de Medição de Gás Natural (Item de PPU: 2.3_Rel de Sup Tec de Med de Gás Nat)	Analisar e responder às reclamações de medição dos clientes e transportadores de gás natural; Analisar e responder às reclamações urgentes de medição dos clientes e transportadores de gás natural para fechamento mensal para faturamento; Investigar desbalanços volumétricos em gasodutos e apurar os motivos de Gás Não Contado em contratos de transporte; Avaliar o desempenho e emitir semanalmente o relatório de acompanhamento das falhas de medidores de gás natural; Prestar suporte diário a atividade de consolidação e certificação de volumes de gás natural; Analisar e propor soluções para não conformidades de auditoria de medição de gás natural; Analisar e propor soluções caso seja constatado baixo desempenho de medidores de gás natural; Realizar avaliação semestral de reprovações de calibrações e providenciar recálculo de volumes para notificação às transportadoras de gás natural.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Curso de Técnico de Nível Médio; Desejável especialização em medição; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de gás natural entre unidades operacionais pontos de recebimento, entrega, refinarias, terminais de GNL), visando validação e integridade dos volumes apurados.	Horário administrativo da TRANSPETRO. Historicamente, o serviço “Analisar e responder às reclamações urgentes de medição dos clientes e transportadores de gás natural para fechamento mensal para faturamento” é demandado todo 1º dia útil do mês até as 20h.
2.4	Relatório de Gestão da Calibração de Medidores de Gás Natural (Item de PPU: 2.4_Rel Gest de Cal de Med de Gas Nat)	Controlar diariamente o cronograma de calibrações de medidores de gás natural; Consolidar anualmente o cronograma de calibrações de medidores de gás natural; Disponibilizar para os clientes, mensalmente e também sob demanda, a documentação decalibração de medidores de gás natural; Apurar mensalmente os indicadores de calibração de medidores de gás natural; Consolidar o Painel Gerencial Mensal de Medição e Qualidade de Gás Natural para publicação; Abrir no SIGA os RTAs relacionados aos indicadores de calibração de gás natural, quando aplicável, e apoiar o gestor no tratamento.	1	30	36	MODERADO	Curso Técnico de Nível médio Desejável especialização em calibrações metrológicas; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em avaliação de indicadores e equipamentos de medição de transferência de custódia, visando elaboração de controles de calibração de instrumentos, relatórios e documentos técnicos e de gestão.	Horário administrativo da TRANSPETRO.

Item	Produto	Atividades de suporte visando a entrega dos produtos	Quantidade estimada de produtos (mensal)	Prazo para conclusão do produto (dias)	Total de produtos	Nível de complexidade do produto	Qualificação técnica para execução dos produtos	Disponibilidade de atendimento
2.5	Relatório de Apropriação de Medição em Entregas Dutoviárias e Rodoviárias (Item de PPU: 2.5_Rel de Aprop de Med Ent DT e Rod)	As atividades previstas neste item também são compostas pelas atividades previstas no item 10.1, além das atividades listadas abaixo: Conferir diariamente os registros de movimentações e informações operacionais, logísticas e comerciais de terminais terrestres envolvidos na apropriação; Contatar terminal ou CNCL para eventuais correções; Realizar atribuição dos valores de venda e movimentação para cada cliente (desmembramento, pulmão, sangria); Realizar atividades de liberação de quantidade e qualidade de cada movimentação para faturamento nos prazos e horários contratuais; Emitir certificados de medição para cada operação, cumprindo prazos contratuais.	1	30	36	COMPLEXO	Curso de Técnico de Nível Médio; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em gerenciamento de movimentação ou estoque de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias), em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário e marítimo), visando a validação e integridade dos volumes apurados.	Domingo à sexta, entre 23h 30 e 07h 30. A CONTRATADA deverá assegurar que esta atividade não seja descontinuada em nenhuma hipótese, em função da criticidade e relevância operacional da mesma, sendo responsável pela substituição imediata de quaisquer indisponibilidades. Poderá haver duas reuniões mensais dentro do horário administrativo, com duração média de 1h.
2.6	Relatório de Gestão dos Processos e Medição de Produtos Líquidos e Gás Natural (Item de PPU: 2.6_Rel Gest Proc e Med Prod Liq e GN)	Apoiar na gestão das periodicidades de calibração dos instrumentos de medição; Apoiar na gestão das periodicidades e cadastros das arqueações de tanques dos terminais; Analisar criticamente certificados de arqueação e de calibração de instrumentos de medição; Analisar criticamente a documentação de operações com navios, em especial do FEN (Fator de Experiência do Navio), mantendo contato direto com os setores responsáveis dos terminais e dos clientes; Apoiar o processo de apuração dos indicadores de medição; Realizar os registros das atividades supracitadas em sistemas corporativos pertinentes, acompanhado suas devidas análises críticas.	1	30	36	SIMPLES	Conhecimentos em informática; Experiência na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI).	De segunda a segunda: 24 horas por dia, ou seja, das 07h do dia corrente às 07h do dia seguinte. Cabe à empresa definir a escala de revezamento para atender a essas jornadas de trabalho.

Item	Produto	Atividades de suporte visando a entrega dos produtos	Quantidade estimada de produtos (mensal)	Prazo para conclusão do produto (dias)	Total de produtos	Nível de complexidade do produto	Qualificação técnica para execução dos produtos	Disponibilidade de atendimento
2.7	Relatório de Medição de Etanol (Item de PPU: 2.7_Rel de Medição de Etanol)	Consolidar informações mensais de Faltas e Sobras para a Comissão de Medição de Produto (CMP) da LOGUM; Analisar e responder pleitos da LOGUM relacionados a faltas, sobras e degradações.	1	30	36	MUITO COMPLEXO	Curso Técnico de Nível Médio; Desejável curso superior; Desejável especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento em Logística de movimentação de petróleo, derivados e biocombustíveis entre unidades operacionais (terminais, refinarias) em múltiplos modais (dutoviário, rodoviário, marítimo), visando atender a demanda logística interna e dos clientes.	Horário administrativo da TRANSPETRO.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO (Título PPU 3: 3_NS3 Suporte à Transporte Rodov)								
Item	**Produto**	**Atividades de suporte visando a entrega dos produtos**	**Quantidade estimada de produtos (mensal)**	**Prazo para conclusão do produto (dias)**	**Total de produtos**	**Nível de complexidade do produto**	**Qualificação técnica para execução dos produtos**	**Disponibilidade de atendimento**
3.1	Relatório de Programação de Transporte Rodoviário (Item de PPU: 3.1_Rel de Prog de Transp Rodov)	Programar transporte rodoviário junto às transportadoras e os clientes finais; Acompanhar a execução das operações até a chegada ao destino final; Garantir o cumprimento da cadência solicitada; Analisar e validar sobrestadias e deslocamentos; Verificar cumprimento de requisitos legais, de SMS e operacionais previstos em contrato; Identificar e registrar desvios dos transportadores e emitir avisos de não conformidade; Controlar o cumprimento dos requisitos de SMS do contrato (Gerenciamento de Risco); Realizar gestão de faltas e sobras das viagens; Elaborar relatórios de controle diversos inerentes à atividade.	1	30	36	Moderado	Curso de Nível Superior em Administração, Engenharia ou área de conhecimento correlata; Conhecimentos em informática; Experiência na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI) e SAP.	Das 7 h às 20 h, sendo 01 posto iniciando as 7 h e 01 posto terminando as 20 h. Historicamente, os serviços são realizados também aos sábados em escala, a partir das 8h até as 14h. Feriados estaduais e municipais atendimento em de 7h às 20h.

SOLUÇÕES INTEGRADAS E OTIMIZAÇÃO (Título PPU 4: 4_NS4 Sup à Sol Integ e Otimi)								
Item	**Produto**	**Atividades de suporte visando a entrega dos produtos**	**Quantidade estimada de produtos (mensal)**	**Prazo para conclusão do produto (dias)**	**Total de produtos**	**Nível de complexidade do produto**	**Qualificação técnica para execução dos produtos**	**Disponibilidade de atendimento**
4.1	Relatório de Planejamento da Cadeia Logística (Item de PPU: 4.1_Rel de Plan da Cadeia Logist)	Realizar alimentação de variáveis para geração de indicadores logísticos; Desenvolver planilhas e relatórios customizados; Configurar e manter rotinas de atualização automática de relatórios; Realizar levantamento de dados para cálculos de capacidade de dutos; Realizar levantamento de dados para elaboração estudos logísticos; Apoiar na elaboração e revisão de padrões corporativos.	1	30	36	MODERADO	Curso de Nível Superior em Engenharia com registro em orgão de classe; Desejável Engenharia de produção ou especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Conhecimento no segmento de óleo e gás.	Horário administrativo da TRANSPETRO.
4.2	Relatório de Otimização Logística e Energia Elétrica (Item de PPU: 4.2_Rel de Otimiz Log e Energ Elet)	Apoiar na modelagem de sistemas logísticos; Apoiar na realização de cálculos de capacidade de terminais terrestres e aquaviários; Apoiar na realização de estudos logísticos; Apoiar na elaboração de painéis analíticos baseados em bancos de dados complexos; Desenvolver relatórios customizados; Entender as demandas técnicas e o negócio das áreas para propor e encaminhar soluções de acompanhamento dos dados históricos mantidos nos bancos de dados da companhia; Desenvolver consultas aos bancos de dados em linguagem SQL de forma a extrair as informações que deverão compor os relatórios. • Configurar e manter rotinas de atualização automática de relatórios; Acompanhar o uso das ferramentas de modo a sugerir e implementar melhorias; Aplicar Conhecimentos em Ciência de Dados a fim de encontrar nos dados a distribuição que melhor representa o conjunto; Apoiar na otimização de sistemas logísticos.	1	30	36	MODERADO	Curso de Nível Superior em Engenharia com registro em orgão de classe; Desejável Engenharia de produção ou especialização em logística; Conhecimentos em informática; Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI). Experiência na utilização de simuladores logísticos (ARENA e/ou FlexSIM), data science e data analytics com python, R, Excel e Power BI e estatística para dados. Conhecimento no segmento de óleo e gás e logística.	Horário administrativo da TRANSPETRO.

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

ANEXO B - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS

1. Notebook

1.1 Processador

- Processador da família Intel Core i5, da última geração disponível, ou tecnologicamente superior.
- Índice de, no mínimo, 4330 pontos (Average CPU Mark) para o desempenho, tomando como referência a base de dados Passmark CPU Mark, disponível no site https://www.cpubenchmark.net/laptop.html ;
- Compatível com os sistemas operacionais: MS Windows 10 64 bits e Linux;
- Compatibilidade total com as instruções da arquitetura dos processadores atuais e anteriores baseados na arquitetura Intel x86;
- Possuir Intel Virtualization Technology com suporte à 32 bits e 64 bits;
- Não serão aceitos equipamentos do tipo OEM.

1.2 Controladora - chipset da placa principal:

- Instruções para aprimoramento do 3D;
- Suporte a memória dual channel DDR4 (Double Data Rate) a 2.400MHz;
- Suporte ao padrão Serial ATA III com taxa de transferência máxima de 6 GB/s;
- Suporte a USB 3.0;
- Suporte as plataformas MS Windows 10 64 bits e Linux

1.3 BIOS com recursos

- Suporte tecnologia UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
- Flash BIOS (autoconfigurável);
- Plug and Play;
- Suporte ao Gerenciamento Avançado de Energia ACPI;
- Suporte a Wake-on-LAN (WoL), habilitado de fábrica;
- Suporte para gerenciamento e monitoração de falhas DMI (Desktop Management Interface), versão 2.0;
- Senha de proteção para acesso ao BIOS;
- Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS
- Suporte ao padrão vPro;
- Senhas separadas para acesso do administrador e do usuário;
- Informações do fabricante, modelo e número de série gravados na BIOS (devem estar de acordo com as informações estampadas nas partes externas do equipamento);
- Restrição de acesso a lista de sequência de boot através de teclas de atalho;
- Controle da sequência dos dispositivos de inicialização que permita selecionar o “boot” por outros dispositivos além do disco rígido local
- Deve possuir UUID (Universally Unique IDentifier) ou SMBIOS (System Management BIOS) único para cada placa-mãe.
- Necessário que possua já incorporada (pré-instalada) na BIOS em tempo de fabricação, em área não sujeita a remoção (não violável), o agente de proteção Computrace® desabilitado, com capacidade de auto-recuperação e continuidade de uso;
- Suporte à máquina virtual 32 bits e 64 bits, sendo que o equipamento deve ser entregue com a configuração para o funcionamento de ambas habilitado;

1.4 Arquitetura de Barramento:

- 2 (dois) slots SODIMM disponíveis.

1.5 Memória

- Quantidade: 8 GB, distribuídos, preferencialmente, em 1 módulo de 8 GB;
- Suporte para expansão, no mínimo, para 16 GB, em módulos de 8 GB, em dual channel;
- Padrão: DDR4 ou superior;
- Velocidade de barramento: 2.666MHz ou superior;
- CAS latency: CL17 ou menor.

1.6 Controladora de vídeo

- Deve suportar resolução de 2048 x 1152 pixels ou superior;
- Compatível com Microsoft DirectX 12 ou superior.

1.7 Tela

- LED;
- tecnologia Matriz Ativa - TFT color;
- anti-glare SVA flat
- 14”, no máximo;
- Resolução HD 1366 X 768 pixels;

1.8 Disco rígido

- Interface: SATA;
- Tipo: SSD;
- Capacidade: 256 GB ou maior.

1.9 Interfaces / Portas de E/S:

- 03 conectores USB, sendo ao menos um 3.0;
- Conector RJ-45 (Gigabit Ethernet), podendo ser via dongle externo fornecido com o equipamento;
- Audio Integrado:
  - 1 conector line-in padrão P2 para microfone + 1 conector line-out padrão P2 para fones de ouvido; ou
  - 1 conector line-in/line-out padrão P3 para microfone e fones de ouvido;
- Interface HDMI e/ou DispayPort (v 1.2)/mini DisplayPort com resolução de até 2048 x 1536, 75 Hz, 16M cores ou superior, que possibilite uso simultâneo da tela do notebook e do monitor externo. Caso exista apenas interface DispayPort (v 1.2)/mini DisplayPort no equipamento, deverá ser fornecido adaptador para interface HDMI.
- Interface de vídeo opcional VGA/SVGA com resolução de até 2048 x 1536, 75 Hz, 16M cores ou superior, que possibilite uso simultâneo da tela do notebook e do monitor externo (integrada ou via adaptador);
- Docking station via USB-C (transferência de dados e energia no mesmo cabo). O fabricante do notebook deve ter em seu portifólio de produtos docking stations de sua fabricação compatíveis com o notebook ofertado.

1.10 Interfaces de Rede

- Padrão IEEE 802.3 (100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet), podendo ser via dongle externo fornecido com o equipamento;
- Padrão IEEE 802.11ac (1.7Gb);
- Compatível com os padrões IEEE 802.2 e IEEE 802.1X;
- Suporte a boot PXE para a interface de rede padrão IEEE 802.3;
- Suporte a WOL (Wake-up On Lan) para a interface de rede padrão IEEE 802.3;
- Conexão Bluetooth;
- Ativação e desativação da rede Wi-Fi através de chave liga/desliga ou via teclado com combinação de até 3 teclas e em um passo apenas.

1.11 Teclado e dispositivo apontador

- Teclado padrão ABNT2;
- Dispositivo apontador integrado tipo touchpad e/ou trackpoint;

1.12 Áudio integrado

- Digital áudio;
- Full duplex, capacidade de áudio 8-bit;
- Alto-falantes integrados;

1.13 Gerenciamento de Energia

- Compatível com padrão de gerenciamento DMI 2.0;
- Suporte a ACPI;

1.14 Indicadores Luminosos de Status de Sistema (via hw ou sw)

- Power on/Suspend;
- Carga Bateria (pode ser na própria bateria);
- Acesso a Disco;
- Caps Lock e Num Lock;
- Indicadores wireless – bluetooth e Wi-Fi;

1.15 Câmera

- Câmera integrada com resolução 720p, High Definition;

1.16 Bateria Principal

- Lithium Íon inteligente, 3 células;
- Autonomia de 40WHr
- Bateria integrada, ou seja, para substituição deve ser necessário acessar o interior do equipamento.

1.17 Adaptador Bivolt

-Tensão de entrada de 110 a 220V AC, 50/60Hz, chaveamento automático;

1.18 Sistema Operacional

- Licença OEM do Sistema Operacional MS Windows 10 Professional 64 bits Português;

1.19 Segurança

- PowerOn password;
- Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module) 2.0
- Senha do supervisor;
- Previsão para fixação do cabo de segurança;
- Suporte a back-up/restore: - suporte para Buck-up/Recovery do ambiente Windows e do seu conteúdo;
- Cabo de segurança do tipo Kensington ou similar com 2 chaves

1.20 Software

- Disponibilidade de site de suporte na internet – deve ser indicado o endereço da página Internet do fabricante do equipamento que possibilite a atualização dos drivers de dispositivos para Windows 10 e Linux, no mínimo, por 5 anos após a assinatura do contrato, bem como possuir informações de suporte ao produto.

1.21 Compatibilidade

- Todos os componentes do equipamento devem ser compatíveis com MS Windows 10 (64 bits) e Linux;

1.22 Certificações e Qualidade:

- Certificação Microsoft – o equipamento deve fazer parte do HCL Windows Catalog da Microsoft, comprovados através de consulta a página Web da Microsoft e declaração do fabricante de total compatibilidade com o sistema operacional Windows 10;
- Total compatibilidade com o sistema operacional Linux;
- O notebook deve estar em conformidade com a Portaria 170/2012 do INMETRO, que estabelece os requisitos para avaliação da conformidade para bens de informática;
- Conformidade com a diretiva de RoHS restrição ao uso de substâncias nocivas (chumbo, cádmio, mercúrio e cromo hexavalente) no processo fabril;
- Certificado de Qualidade – ISO 9000 do fabricante para o processo de fabricação de notebooks;
- Certificado EPEAT 2.0 Bronze Emissão total de ruído em operação ≤ 35 dB(A), medido utilizando os procedimentos contidos na norma ISO 7779;

RELATÓRIO DE ENTREGAS

OBJETO CONTRATUAL			
CONTRATADA		CONTRATO	
PREPOSTO PRINCIPAL			
PREPOSTO AUXILIAR		NÚMERO DO MD	
NÚCLEO DE SERVIÇOS			
CONTRATANTE	TRANSPETRO	PERÍODO DE MEDIÇÃO	
FISCAL DO CONTRATO		INÍCIO	TÉRMINO
GERENTE DO CONTRATO			

PRODUTO EMITIDO	DATA SOLICITAÇÃO	DATA ENTREGA

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	17.08.2021 / 17:03:09	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 01 # ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS	

Prezados,
Seguem os esclarecimentos das dúvidas apresentadas.
.
1 - Qual a previsão de início das atividades?
.
Resposta: conforme consta no MD o início se dará após a mobilização que é o tempo de homologação dos equipamentos pela TI Transpetro, estimamos que o início dos serviços seja 50 dias após a assinatura da autorização do serviço. Que deve ocorrer até fevereiro de 2022.
.
#9.3 Para conferência de atendimento aos requisitos de especificação técnica mínima dos equipamentos, a TRANSPETRO homologará 1 (um) exemplar do modelo de notebook que será utilizado durante a execução contratual. Para isso, a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização o equipamento em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura da Autorização de Serviço (AS), que será emitida pela TRANSPETRO.
9.4 A entrega dos equipamentos para homologação ocorrerá na sede da TRANSPETRO.
9.5 Caso a TRANSPETRO identifique que o modelo de notebook entregue não atende a especificação técnica mínima constante do Anexo B, em qualquer dos itens especificados, a situação será classificada como descumprimento contratual. A CONTRATADA poderá apresentar especificação técnica superior ao estabelecido no Anexo B, desde que tal situação seja inequívoca e tecnicamente indiscutível.
9.6 Após a etapa de homologação, com duração estimada de até 15 dias, será solicitado à CONTRATADA a entrega dos demais notebooks para instalação da #imagem# da TRANSPETRO, que consiste na configuração e instalação de sistemas corporativos e de segurança da informação. A CONTRATADA deverá entregar todos os notebooks no mesmo local em que o exemplar a ser homologado foi entregue, em até 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação. Este prazo poderá ser acordado, sempre visando ao atendimento das necessidades operativas da TRANSPETRO. O prazo necessário para a homologação do restante dos equipamentos vinculados ao contrato será de até 30 dias.#
.
2 - Existe algum contrato vigente que executa as atividades previstas nesta oportunidade?
.
Resposta: Existem 2 contratos que executam as atividades previstas nesta oportunidade, um está sendo reproduzindo quase que inteiramente e o outro tem parte da demanda. Há também demandas novas que não são executadas em nenhum contrato atualmente.
.
3 - O Preposto pode fazer parte da equipe executante?
.
Resposta: conforme consta no MD o preposto principal não pode fazer parte da equipe executante, somente o preposto auxiliar.
.
#7.7 O Preposto Auxiliar poderá ser um dos colaboradores executantes do Núcleo de Serviços, a critério da CONTRATADA, desde que não haja comprometimento da eficiência e produtividade na realização das atividades, observando o disposto no item 7.10 deste documento.
7.8 Os Prepostos Auxiliares deverão se reportar ao Preposto Principal, que será o responsável por responder pela direção dos serviços perante à Transpetro, responder tecnicamente pela condução e resultado dos serviços contratados, orientar os prestadores de serviço na execução

das atividades e entrega dos produtos, mediar e responder administrativamente pelas relações de trabalho entre os prestadores de serviço e a CONTRATADA e emitir mensalmente o Relatório Consolidado de Entregas à FISCALIZAÇÃO, a partir dos Relatórios de Entregas recebidos de cada Preposto Auxiliar.
7.9 O Preposto Principal não poderá acumular a função de Preposto Auxiliar ou de um dos prestadores de serviço que efetivamente atue na execução das atividades e elaboração dos produtos.#
.
4 - O Preposto deverá ser exclusivo?
.
Resposta: A empresa deve avaliar se há necessidade de exclusividade ou não do preposto principal.
.
5 - Os cargos/funções executantes das atividades previstas no contrato, devem seguir a regulamentação da CBO # Classificação Brasileira de Ocupação?
.
Resposta: Pode ser utilizada como referência que retrata a realidade das profissões, entretanto a regulamentação da profissão diferentemente da CBO, é realizada por Lei cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores e submetida à sanção do Presidente da República. A CBO não tem poder de Regulamentar Profissões. É importante no entanto seguir as qualificações exigidas no MD.
.
6 - As empresas que possuem benefício de desoneração da folha de pagamento até 31/12/2020 deverão prever a partir desta data correção nos valores apresentados, pois não haverá reajuste no contrato afim de sanar qualquer desequilíbrio econômico financeiro. Está correto nosso entendimento?
.
Resposta: Conforme item 5.5.1 do Edital, "com relação à aplicação dos tributos será considerada a legislação em vigor na ocasião do recebimento das propostas, independentemente da época do fato gerador do tributo, excetuando-se os casos em que diferentes alíquotas e bases de cálculo já estejam previamente definidas para o momento do fato gerador". Observar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA # INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS, do Adendo A do Edital, que trata as possibilidades de revisão do preço contratual em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, de não aproveitamento de benefícios fiscais, de não realização de deduções ou de não aproveitamento de créditos autorizados por lei, entre outros."
.
7 - Mediante a observação do princípio da isonomia e considerando que a mesma deve ser o pilar de todo o processo licitatório, para demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade e também assegurar a igualdade de condições, solicitamos a gentileza de disponibilizar às empresas licitantes os laudos técnicos de periculosidade das instalações da Petrobras previstas nesta Especificação Técnica. Caso não seja possível fornecer os laudos, uma vez que não há previsão de visita técnica durante o processo de licitação, o que no momento não permite às licitantes realizar esta avaliação por conta própria, solicitamos a gentileza de informar a todas as licitantes quais as instalações / locais onde há previsão de exercício de trabalho em condições de periculosidade, gerando enquadramento legal aplicável nos termos dos Anexos da Norma Regulamentadora # NR 16 / MTE, bem como da lei 12.740 # 08/12/2012, caracterizando a necessidade de pagamento do Adicional de Periculosidade. Esta informação é bastante relevante não só para

alinhamento das empresas participantes, mas principalmente para evitar apresentação de preços inexequíveis, quando estes adicionais forem devidos e não considerados, comprometendo o processo licitatório, bem como preços excessivos, quando forem indevidos e considerados, gerando um custo adicional desnecessário para a Petrobras.

.

Resposta: todo o trabalho será realizado fora das instalações da Transpetro, conforme consta no MD.

.

#3.2 Os serviços deverão ser prestados integralmente fora das instalações da Transpetro, os quais serão solicitados, geridos, emitidos, validados e medidos por meio de ferramentas e sistemas utilizados pela Transpetro.

.

8 - A CLAUSULA SEXTA # FORMA DE PAGAMENTO da Minuta Contratual informa que o pagamento #se dará no 90º (nonagésimo) dia corrido, contado da data final do período de medição#. Diante disto, a empresa Contratada deverá ter fluxo de caixa suficiente para, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias do início da prestação dos serviços considerando o custo de contratação dos profissionais, compra de materiais/equipamentos, benefícios, entre outras despesas necessárias para a execução das atividades. Está correto nosso entendimento?

.

Resposta: A fundamentação apresentada pela empresa não corresponde as orientações contidas na Clausula Sexta da Minuta Contratual (Adendo A do Edital). Favor consultar a minuta disponibilizado neste certame.

.

9 - solicitamos esclarecer o prazo para mobilização do contrato;

.

Resposta: vide resposta 1.

.

10 - o preposto principal e o preposto auxiliar deverão ser exclusivo do contrato? Membro da equipe poderá acumular a função de preposto principal ou auxiliar?

.

Resposta: vide respostas 3 e 4. Se o preposto auxiliar for membro da equipe deverá ser exclusivo do contrato e do núcleo que ele atende.

.

#7.15. Cada prestador de serviço somente poderá integrar um único Núcleo de Serviços#.

.

11) Haverá equipamentos fornecidos pela Contratada para prestação do serviço?

.

Resposta: sim

.

12) Se sim, quais são?

.

Resposta: os que constam no MD item 9.

.

#9.1 A CONTRATADA deverá utilizar na elaboração das atividades e emissão dos produtos descritos nos Anexos A1 a A4 deste documento, equipamentos tipo notebook, em total conformidade com o estabelecido no Anexo B (Especificações Técnicas Mínimas dos Equipamentos) deste documento.

.

9.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar smartphone para os prestadores de serviços alocados para realizar os seguintes produtos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 de modo que seja possível realizar os atendimentos remotos fora do horário administrativo da TRANSPETRO.#

.
13) Este serviço é prestado atualmente?
Resposta: parte dele sim
.
14) Qual o ICJ do contrato atualmente em execução?
.
Resposta: A TRANSPETRO considera essa informação irrelevante para a formação das propostas, visto que o contrato a ser celebrado oriundo deste certame é inteiramente restrito às condições estabelecidas neste Edital.
.
15) Qual a previsão para início dos serviços?
Resposta: previsão de início em fevereiro de 2022, após assinatura do contrato e homologação de equipamentos
.
Considerando que não há mais perguntas em aberto, informamos que a data da abertura está mantida.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	18.08.2021 / 15:11:23	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 02 # ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS	

Prezados,
.
Seguem respostas as perguntas intempestivas apresentadas pelas licitantes:
.
15. O Serviço existe atualmente? É executado por qual empresa?
.
Resposta: Vide respostas dadas aos questionamentos 2 e 13. Com relação ao nome da empresa, a TRANSPETRO considera que esta informação é irrelevante para a formação de preços das licitantes, visto que todas os dados necessários se encontram no Edital e seus Adendos.
.
16. Os serviços poderão ser prestados na modalidade de teletrabalho ou home office?
.
Resposta: os serviços serão prestados fora das instalações da Transpetro. Fica a critério da empresa decidir se a equipe ficará em casa ou na empresa.
.
17. A Contratante fornecerá base de apoio para os profissionais da contratada?
.
Resposta: Não
.
18. Se sim, o que será disponibilizado nesta base de apoio?
.
Resposta: Não disponibilizará base de apoio.
.
19. Na tabela 3 do memorial descritivo informa os núcleos de serviços e seus respectivos postos, cada posto se refere apenas um colaborador que fará parte da equipe de execução de serviços. Está correto o entendimento?
.
Resposta: Conforme item 7.14 do MD, para dimensionar a equipe, é necessário que as licitantes considerem, além da tabela 3, todos os

dados contidos nos anexos do MD.

.

7.14 Para fins de dimensionamento da equipe, além da referência informada na Tabela 3, a CONTRATADA deverá considerar a quantidade estimada, os prazos para conclusão dos produtos, e o horário de disponibilidade de cada núcleo, conforme exposto nos Anexos A1 a A4 deste documento.

.

20. O local é de fácil acesso? Há transporte regular?

.

Resposta: o local de prestação de serviços deve ser definido pela empresa contratada.

.

3.3.1. Sempre que necessário, em situações excepcionais, poderá ser solicitada a participação em eventos presenciais, a serem realizados na Sede da TRANSPETRO, localizada na Av. Presidente Vargas, 328, Centro # RJ.

.

21. Estamos entendendo que todos os profissionais alocados neste contrato deverão ser profissionais da Contratada sob regime CLT. Solicitamos confirmar nosso entendimento ou esclarecer.

.

Resposta: Conforme item 11 do MD, a Contratada não poderá subcontratar nenhum dos serviços descritos no MD, portanto, todos os serviços devem ser realizados diretamente pela empresa contratada e seus profissionais devem ter vínculo empregatício regido pela CLT.

.

22. Favor informar se será obrigatório a instalação do relógio de ponto nas bases da Petrobras.

.

Resposta: não

.

23. No anexo 1A Núcleo de serviços 1, descreve os serviços, experiências e conhecimentos necessários para os profissionais que executarão os serviços. Favor informar, para fins de precificação, uma referência da média de #esforço# desses profissionais durante o contrato, seja em dias, meses ou HH.

.

Resposta: este item está definido na coluna #disponibilidade de atendimento# dos Anexos do MD.

.

24. No anexo 1B Núcleo de serviços 2, descreve os serviços, experiências e conhecimentos necessários para os profissionais que executarão os serviços. Favor informar, para fins de precificação, uma referência da média de #esforço# desses profissionais durante o contrato, seja em dias, meses ou HH.

.

Resposta: esta referência encontra-se nos anexos do MD(Anexos 1A a 1D/1A a 4A). Este #esforço# está definido na coluna #disponibilidade de atendimento#.

.

25. No anexo 1C Núcleo de serviços 3, descreve os serviços, experiências e conhecimentos necessários para os profissionais que executarão os serviços. Favor informar, para fins de precificação, uma referência da média de #esforço# desses profissionais durante o contrato, seja em dias, meses ou HH.

.

Resposta: esta referência encontra-se nos anexos do MD(Anexos 1A a 1D/1A a 4A). Este #esforço# está definido na coluna #disponibilidade de atendimento#.

.
26. No anexo 1D Núcleo de serviços 4, descreve os serviços, experiências e conhecimentos necessários para os profissionais que executarão os serviços. Favor informar, para fins de precificação, uma referência da média de #esforço# desses profissionais durante o contrato, seja em dias, meses ou HH.
.
Resposta: esta referência encontra-se nos anexos do MD(Anexos 1A a 1D/1A a 4A). Este #esforço# está definido na coluna #disponibilidade de atendimento#.
.
27. Está previsto serviço no regime de sobreaviso?
.
Resposta: O MD estabelece a disponibilidade necessária para entrega de cada produto. A empresa deve definir qual regime será adotado para melhor atendimento da demanda.
.
28. Se sim, para quais profissionais?
.
Resposta: ver disponibilidade de atendimento e definir melhor regime de atendimento.
.
29. Favor informar qual a carga horária de trabalho para os profissionais.
.
Resposta: esta referência encontra-se nos anexos do MD(Anexos 1A a 1D/1A a 4A). Verificar coluna #disponibilidade de atendimento#, nos anexos 1A a 1D/1A a 4A.
.
30. Favor informar se está previsto serviço no regime noturno.
.
Resposta: Favor verificar a coluna #disponibilidade de atendimento#, nos anexos 1A a 1D(1A a 4A) onde está definido o horário de disponibilidade e os produtos onde há a necessidade de regime noturno.
.
31. O local de execução de serviços está sujeito à adicional de periculosidade para os profissionais que executam as atividades no regime administrativo?
.
Resposta: Conforme informado na resposta ao questionamento 7.
.
32. A contratada deverá disponibilizar aparelho celular para a equipe de execução do serviço?
.
Resposta: Conforme item 9.11 do MD.
.
#9.11 - A CONTRATADA deverá disponibilizar smartphone para os prestadores de serviços alocados para realizar os seguintes produtos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 de modo que seja possível realizar os atendimentos remotos fora do horário administrativo da TRANSPETRO.#
.
33. O profissional que atenda a todos os perfis poderá atuar em qualquer linha de serviço? Por exemplo: o Profissional Sênior poderá atuar em uma entrega de Pleno e Junior?
.
Resposta: Vide itens 6.4 e 7.15 do MD.
.
6.4 A CONTRATADA poderá optar por apresentar prestadores de serviço com qualificação técnica superior ao mínimo exigido. A comprovação de

conclusão de curso de nível superior em áreas de conhecimento que atendam às necessidades do respectivo Núcleo substituirá a exigência de curso técnico.

.

7.15. Cada prestador de serviço somente poderá integrar um único Núcleo de Serviços.

.

34. Entendemos que para as funções em que se pede um profissional com formação superior em engenharia será exigido o registro de classe e será necessário pagar o piso dessa categoria, não cabendo o pagamento de salários inferiores ao piso. O nosso entendimento está correto?

.

Resposta: correto

.

35. No Item 1.7 do anexo 1A não especifica qual a formação do profissional. Qual a formação exigida para esta atividade?

.

Resposta: não temos exigência de formação, somente de qualificação, conforme abaixo.
#Experiência avançada na utilização do Pacote Microsoft 365 e suas principais aplicações (Outlook, Sharepoint, Planner, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, Power BI);
Especialista em MS Power BI, comprovado por meio de Certificações Microsoft.

.

Conhecimento em desenvolvimento de consultas a banco de dados (SQL) e elaboração de relatórios gráficos e tabelas em plataformas de Business Intelligence, visando a extração de valores operacionais e de negócio.#

.

36. No Item 2.6 do anexo 1B não especifica qual a formação do profissional. Qual a formação exigida para esta atividade?

.

Resposta: não temos exigência de formação específica

.

37. No Item 2.6 do anexo 1B, descreve que a disponibilidade de atendimento é de segunda a segunda e 24 horas por dia, porém, na tabela 3 do Memorial Descritivo é sugerido apenas 1 posto de trabalho. Entendemos que há uma divergência entre os itens, pois para manter esta disponibilidade precisaríamos de vários postos considerando um regime de escala de trabalho. Pedimos, por favor, um maior esclarecimento/detalhamento destes itens.

.

Resposta: é apenas um posto de trabalho. O número de pessoas para preencher o posto é de decisão da empresa, respeitando as leis trabalhistas.

.

38. É correto afirmar que, como os serviços serão executados fora das instalações da Petrobrás e, caso seja necessário a presença do profissional, isso se dará na Sede da TRANSPETRO, localizada na Av. Presidente Vargas, 328, Centro # RJ, fazendo com que não seja previsto pagamento de periculosidade para este contrato?

.

Resposta: sim, conforme está no MD(Item 3.3.1).

.

#3.3.1. Sempre que necessário, em situações excepcionais, poderá ser solicitada a participação em eventos presenciais, a serem realizados na Sede da TRANSPETRO, localizada na Av. Presidente Vargas, 328, Centro # RJ.#

.

39. É correto afirmar que a contratada precisa obrigatoriamente possuir

escritório na cidade do Rio de Janeiro?
.
Resposta: Não, a contratada precisará mobilizar a sua equipe para o Rio de Janeiro em situações excepcionais sempre que solicitado.
.
40. O Preposto Principal pode ser membro da equipe?
Resposta: Não, conforme item 7.9 do MD.
.
41. O Preposto Principal precisa ser 100% dedicado ao contrato?
.
Resposta: Não é exigido no MD dedicação exclusiva do Profissional.
.
42. É correto afirmar que todos os profissionais deste contrato, inclusive os Engenheiros, deverão ter carga horária diária mínima de 8 horas, tornando inexequível a proposta da licitante que prever menos horas diárias?
Resposta: O Edital estabelece quais os parâmetros serão utilizados para detectar o indício de inexequibilidade da proposta, assim como, orienta sobre quais ações devem ser adotadas, caso isso ocorra. Orientamos que as licitantes avaliem o MD e seus anexos (1A a 1D), a fim de se certificar que sua proposta atende as exigências previstas na documentação.
.
43. É correto afirmar que todos os salários dos profissionais deverão estar alinhados com a Lei Estadual N° 8315/2019, que institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que a licitante que não cumprir com este piso terá considerada sua proposta como inexequível?
.
Resposta: O item 5.4 do Edital estabelece quais os parâmetros serão utilizados para detectar indício de inexequibilidade da proposta. Com relação aos salários, a empresa deverá atender as exigências impostas por Lei, órgãos de classe e Acordo Coletivo da Categoria.
44. Peço a gentileza de informar se as unidades serão consumidas proporcionalmente mês a mês, independente se a quantidade de profissionais alocados para frente de serviço é maior ou menor que a quantidade de unidades consumidas no mês.
.
Resposta: sim, são unidades por mês independentemente da quantidade de profissionais necessários para a entrega do produto.
.
45. Favor informar se nesse contrato é permitido acumular funções dos profissionais, quando o mesmo tem qualificação para desenvolver os dois serviços, em linhas de PPU diferentes.
.
Resposta: Conforme item 7.13 do MD.
.
7.13 Para fins de estimativa para formação de equipes, informa-se que, em contratações anteriores, os serviços foram prestados conforme indicado na Tabela 3. Tal decisão, todavia, ficará a cargo da CONTRATADA, na qualidade de empregadora, a qual deverá apresentar justificativa técnica, sujeita à avaliação da TRANSPETRO, caso ofereça quantitativo de empregados (postos de trabalho) inferior ao sugerido.
.
46. É correto afirmar que a contratada poderá redistribuir as atividades dentro da equipe nos momentos que ocorrer ausências por falta ou férias, sendo que a contratada não sofrerá redução de medições com a justificativa de ausência de profissionais?
.
Resposta: O contrato é por entrega de produtos em tempo, prazo e

qualidade em conformidade de entrega de acordo com o MD, portanto, cabe a Contratada fazer a gestão de tempo com seus empregados. Reforçamos que ausência e férias não podem interferir a entrega dos produtos, pois não se trata de contrato de HH. A contratada deve se atentar para o fato de que alguns produtos são compostos por entregas diárias.

.

47. É correto afirmar que as atividades poderão ser realizadas em regime de home office, a critério e sob a responsabilidade da Contratada, desde que todos os profissionais fiquem na cidade do Rio de Janeiro?

.

Resposta: Isso é uma decisão interna da contratada. O que deve ser garantido é a entrega no prazo e na qualidade esperada.

.

Considerando que todas as perguntas foram respondidas, a abertura das propostas está mantida para 24/08/2021.

.

Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	18.08.2021 / 19:13:54	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 3 # ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS.	

Prezados,

.

Considerando que o período de envio de perguntas se encerrou em 17/08/2021 (conforme previsto no Preambulo do Edital), peço que as empresa que avaliem criteriosamente a documentação técnicas e as respostas já publicadas para formação de suas propostas.

.

Seguem abaixo as respostas das perguntas intempestivas recebidas.

.

48 # Entendemos que para os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, que se pede profissionais com formação superior em Engenharia, que estes deverão ser remunerados de acordo com a lei 4950-A. Nosso entendimento está correto?

.

Resposta: está pedindo desejável, portanto não é obrigatório que seja formação superior em engenharia.

.

49 - Qual a previsão de início das atividades?

.

Resposta: Vide respostas das perguntas 1 e 15.

.

50 - Estamos entendendo que todos os serviços serão extramuros na opção de home office. Solicitamos confirmar nosso entendimento e / ou esclarecer.

.

Resposta: Vide respostas das perguntas 16 e 47.

.

51 - Caso não for, quais profissionais são presenciais e quais são extramuros?

.

Resposta: Vide respostas das perguntas 16 e 47

.

52 - As reuniões com os prepostos serão na cidade do Rio de Janeiro? Caso não for, qual seria a cidade e o histórico das reuniões?

.

Resposta: Rio de Janeiro

.

53 - Existe contrato atual? Se sim, qual o ICJ da oportunidade?
.
Resposta: Vide respostas das perguntas 2 e 14
.
54 - Qual a qualificação técnica do preposto principal e seu tempo de exp.?
.
Resposta: Não há exigência de qualificação técnica para o preposto, o tempo de experiência deve ser definido pela contratada
.
55 - Qual a qualificação técnica do preposto auxiliar e seu tempo de exp.?
.
Resposta: Não há exigência de qualificação técnica para o preposto auxiliar, caso ele seja também membro da equipe deve seguir a qualificação do produto que ele entrega.
.
56 - A contratada devera fornecer softwares?
.
Resposta: não
.
A)Se sim, quais seriam?
.
Resposta: não se aplica
.
B) Quantas licenças para cada software?
.
Resposta: não se aplica
.
57 - Para os profissionais em regime home office a contratada terá acesso aos softwares previstos pela Petrobrás ou deverá prover para os funcionários?
.
Resposta: a Transpetro irá prover os softwares necessários ao trabalho.
.
58 - Estamos entendendo que a contratada devera prover notebook para todos os colaboradores. Solicitamos confirmar nosso entendimento e/ou esclarecer.
.
Resposta: Vide respostas das perguntas 11 e 12
.
59 - Estamos entendendo que todos os profissionais alocados neste contrato deverão ser profissionais com classificação CBO e somente os profissionais que assinaram art obrigatoriamente deverão ser registrados como tal, sendo assim o restante da equipe poderia ser analistas. Solicitamos confirmar nosso entendimento ou esclarecer.
.
Resposta: O descritivo de cada profissional executor, bem como a capacitação técnica estão descritas nos anexos 1A a 1D (A1 a A4), conforme já respondido, a CBO pode ser utilizada como referência.
.
60 - Nesse caso solicitamos quais são os profissionais que assinaram art no período do contrato.
.
Resposta: não haverá necessidade de assinar ART.
.
61 - Existe histórico de horas extras de segunda a sabado? Favor informar.
.
Resposta: esta informação encontra-se na coluna #disponibilidade de

atendimento#. Favor consultar os anexos 1A a 1D (A1 a A4) do Edital.
.
62 - Existe histórico de horas extras de domingo e feriados? Favor informar.
.
Resposta: esta informação encontra-se na coluna #disponibilidade de atendimento#. Favor consultar os anexos 1A a 1D (A1 a A4) do Edital.
.
63 - Existe incidência de horário noturno? Se sim, favor informar.
.
Resposta: Vide resposta da pergunta 30.
.
64 - Existe serviço offshore ou embarque de algum profissional?
Resposta: não
.
65 - É necessário emissão de ART Contratual?
.
Resposta: não
.
66 - É necessário emissão de ART específica, por funcionário?
.
Resposta: não
.
67 - Os profissionais irão atuar em regime de sobreaviso? Se sim, historicamente qual o quantitativo de profissionais e de demanda?
.
Resposta: Vide resposta da pergunta 27.
.
68 - A contratada deverá fornecer algum equipamento ou ferramenta? Se sim, quais são e qual a quantidade?
.
Resposta: Vide resposta da pergunta 11
.
69 - Os profissionais terão que viajar? Se sim os custos com (transporte aéreo e/ ou terrestre e hospedagens), será por conta da Petrobrás ou da contratada? Caso for da contratada especificar quantitativo e locais.
.
Resposta: não. Somente terão que comparecer a sede da Transpetro no Rio de Janeiro quando solicitado.
.
70 - A Petrobras irá ser responsável por todos os custos como (alimentação, translados, telefonemas, bagagem) quando ocorrer viagens. Solicitamos confirmar nosso entendimento ou esclarecer. Caso não qual o histórico?
.
Resposta: vide pergunta 69
.
71 - Quais são as cidades que os profissionais eventualmente vão viajar?
.
Resposta: vide pergunta 69
.
72 - São todos os profissionais?
.
Resposta: vide pergunta 69
.
73 - Poderá a Empresa realizar contratação CLT na modalidade Trabalho Intermitente?
.
Resposta: compete a contratada a modalidade de contratação de seus

empregados, desde que respeite a legislação trabalhista.
.
74 - Os profissionais deverão ter conselho de classe?
.
Resposta: Vide resposta da pergunta 34
.
Considerando que não há perguntas em aberto, a abertura das propostas está mantida para o dia 24/08/2021.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	02.09.2021 / 16:46:08	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 04 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA O. DE QUADRO SERVIÇOS LTDA.	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa O. DE QUADRO SERVIÇOS LTDA na etapa de Efetividade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade da proposta, após diligência do Pregoeiro.
.
Informamos que o certame seguirá de acordo com o novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	06.09.2021 / 11:08:20	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 05 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA IMC SASTE-CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERC	

Prezados,
.
Comunicamos a desclassificação da proposta da empresa IMC SASTE-CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERC na etapa de Efetividade, conforme item 5.3, alínea #b#, do Edital, por não apresentar proposta adequada ao lance final (PPU e/ou DFP), não atendendo a exigência do item 5.2 do Instrumento Convocatório.
.
Informamos que o certame seguirá de acordo com o novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Comissão de Licitação.

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	21.09.2021 / 17:11:26	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 4 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA CELIGA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa CELIGA - MANUTENCAO ELETRICA LTDA na etapa de Aceitabilidade, Conforme item 5.3, alínea # d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	21.09.2021 / 20:14:33	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO 07: CONVOCAÇÃO PARA DESEMPATE ENTRE AS EMPRESAS BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL E SODITECH LTDA	

Prezados,
.
Comunicamos que foi constatado empate absoluto entre as propostas das empresas BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL e SODITECH LTDA.
.
Desta forma, conforme previsto no item 4.3, alínea #a# do Edital, convocamos os licitantes acima mencionados para apresentarem nova proposta (fechada) através da oportunidade Petronect nº 7003646928, até as 15:00 do dia 22/09/2021.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro.

Data de Envio:	22.09.2021 / 17:21:27	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	ASSUNTO: COMUNICADO Nº 08 - RESULTADO DO DESEMPATE	

Prezados,
.
Informo que foi concluída a etapa de desempate, conforme item 4.2 do Edital, junto a empresa BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL, passando esta a ser a melhor colocada, dado que a mesma reduziu seu preço para R$ 10.937.323,97.
.
Logo, o processo seguirá considerando este novo ordenamento.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro.

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	05.10.2021 / 14:23:16	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 09 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA	

Prezados,
. .
Comunico a desclassificação da proposta da empresa BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA na etapa de Aceitabilidade, Conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	06.10.2021 / 16:26:12	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 10 - ORDENAMENTO DAS PROPOSTAS APÓS A FASE DE LANCES	

Prezados,
.
Equivocadamente, este Pregoeiro não divulgou o ordenamento das propostas após a fase de lances, por isso, peço desculpas pelo comunicado tardio.
.
Sendo assim, segue anexo o ordenamento das propostas após a fase de Lances, ocorrida no dia 24/08/2021.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	13.10.2021 / 16:04:57	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 11 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA SODITECH LTDA	

Prezados,
.
Comunicamos a desclassificação da proposta da empresa SODITECH LTDA na etapa de Efetividade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade da proposta, após diligência do Pregoeiro.
.
Informamos que o certame seguirá de acordo com o novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	27.10.2021 / 19:00:32	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº12# DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA MANSERV FACILITIES LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa MANSERV FACILITIES LTDA na etapa de Aceitabilidade, Conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Edital, Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	09.11.2021 / 14:17:44	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO N 13 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA PETROPUMP SERVICOS LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa PETROPUMP SERVICOS LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Edital, Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	25.11.2021 / 22:20:21	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº14# DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	30.11.2021 / 12:54:20	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 15 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Prezados,
.
Comunicamos a desclassificação da proposta da empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #b#, do Edital, por não apresentar proposta adequada ao lance final (PPU e/ou DFP), não atendendo a exigência do item 5.2 do Instrumento Convocatório.
.
Informamos que o certame seguirá de acordo com o novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
Atenciosamente,
Pregoeiro.

Data de Envio:	09.12.2021 / 18:56:42	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 16 # AVISO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DA LICITAÇÃO	

Prezados,
.
Comunico que o ato de desclassificação da proposta da empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA foi anulado por ilegalidade, conforme estabelece o Art. 49, § 1º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Transpetro (RLCT).
.
Descrição da ilegalidade: Devido a erro sistêmico no Portal Petronect, confirmado através do chamado INC25310936, a empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA não recebeu a notificação/convocação, emitida no dia 25/11/2021, a respeito do envio da PPU e do DFP, o que causou a sua desclassificação no certame.
.
- A empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA foi desclassificada em 30/11/2021, conforme item 5.3, alínea #b#, do Edital, por não apresentar proposta adequada ao lance final (PPU e DFP), não atendendo a exigência do item 5.2 do Instrumento Convocatório. Não houve resposta da empresa à convocação realizada em 25/11/2021 para envio destes documentos. A desclassificação por não enviar DFP e PPU adequados ao lance final, no prazo especificado, está prevista no item 5.2.1 do Edital. No entanto, por erro sistêmico, a notificação / mensagem de convocação não foi enviada para a empresa.
.
Diante do exposto, constatado vício que obsta a continuidade do certame, sendo necessária a revisão do ato de desclassificação da proposta, o Pregoeiro, com fundamento no § 1º do Art. 49. do Regulamento de Licitações e Contratos da Transpetro (RLCT) e no Art. 62 da Lei 13.303/16, declara a anulação da desclassificação da proposta da empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Ressaltamos que a anulação desta fase não invalida os atos das demais desclassificações das empresas. Logo, caso a empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA seja desclassificada ou inabilitada, o processo seguirá com a análise da aceitabilidade da proposta da ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.
.
Desta forma, respeitando o reordenamento das propostas, prosseguiremos o

certame com a etapa de análise de aceitabilidade da proposta da empresa BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA e informamos que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	22.12.2021 / 21:52:44	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº17 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS na etapa de Aceitabilidade, Conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	30.12.2021 / 17:05:30	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 18 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	14.01.2022 / 20:00:07	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº19 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeir

Data de Envio:	01.02.2022 / 14:19:07	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº20 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA QUALIDADOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa QUALIDADOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	05.02.2022 / 14:37:14	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 21 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS DE APOIO	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa GLOBAL SERVIÇOS DE APOIO na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #b#, do Edital, por não apresentar proposta adequada
ao lance final, atendendo a exigência do item 5.2 do Edital.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	09.02.2022 / 13:18:54	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 22 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA PRJN ENGENHARIA LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa PRJN ENGENHARIA LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	16.02.2022 / 10:27:16	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 23 - DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa INFOTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	23.02.2022 / 16:17:42	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 24 - DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA TECSERVICE LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa TECSERVICE LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	24.02.2022 / 17:28:09	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 25 - DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #F#, do Edital, por não concordar em revalidar sua proposta, conforme item 3.1.4.1 do Edital..
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	09.03.2022 / 19:02:56	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 26 - DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA HÁBIL SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa HÁBIL SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #d#, do Edital, por não apresentar resposta no prazo determinado, conforme item 5.4.4 do Edital.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	23.03.2022 / 15:06:37	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 27 # DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA	

Prezados,
.
Comunico a desclassificação da proposta da empresa ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA na etapa de Aceitabilidade, conforme item 5.3, alínea #b#, do Edital, por não atender as especificações técnicas, nos termos previstos no Memorial Descritivo e seus anexos.
.
Informo que o certame seguirá de acordo com novo ordenamento das propostas e que a fase recursal será aberta somente após a divulgação do resultado do certame.
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

TRANSPETRO	Relatório da Sala de Colaboração		Petronect
	ID da Oportunidade: 7003583372	Número Coletivo: 7003583372	

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 1G

Data de Envio:	28.04.2022 / 21:28:39	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 28: CONCLUSÃO DA ACEITABILIDADE - EMPRESA AGF ENGENHARIA EIRELI	

Prezados,
.
Comunico que a proposta da empresa AGF ENGENHARIA EIRELI foi aceita, incluindo a verificação da exequibilidade da mesma, e na sequência foi concluída a etapa de Negociação, conforme estabelece o item 5.6 do Edital. Assim, será dado prosseguimento à etapa de Habilitação, conforme estabelece o item 6 do Edital.
.
Cumpre informar que, após negociação com esta empresa, houve redução no valor de sua proposta, conforme PPU anexa, adequada ao valor negociado.
O DFP não será divulgado por se tratar de um documento de caráter sigiloso conforme estabelece o parágrafo único do Artigo 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da Transpetro (RLCT).
Atenciosamente,
Pregoeiro

Data de Envio:	03.05.2022 / 12:05:00	
Remetente:	CE6W	TRANSPETRO
Destinatário:		AGF ENGENHARIA - EIRELI
Título da Mensagem:	COMUNICADO Nº 29: DIVULGAÇÃO DA HABILITAÇÃO # AGF ENGENHARIA - EIRELI	

Prezados,
.
O Pregoeiro do Edital em referência informa o resultado do processo, divulgado no portal em 03/05/2022:
.
- Habilitação da empresa AGF ENGENHARIA - EIRELI, conforme item 6.6 do Edital.
.
Segue em anexo a este comunicado a documentação referente à habilitação da empresa, excetuando aqueles de caráter sigiloso conforme estabelece o Artigo 119 do Regulamento de Licitações e Contratos da Transpetro (RLCT).
.
Atenciosamente,
Pregoeiro

TRANSPETRO

ANEXO N° 2	OPORTUNIDADE N°
	7003583372

CT 4600015843

Planilha de Preços Unitários

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Objeto:	Serviço de Suporte Técnico às Atividades de Integração Logística e Operações de Dutos e Terminais
Razão Social:	AGF ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:	00.881.168/0001-53
OPTANTE PELO SIMPLES:	

IDENTIFICAÇÃO					PREÇO PARCIAL
Linha	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO**	
#	1_NS1 Sup Prog e Integração Logística	SD	#		
1	1.1_Rel de Prog de Term DT de Liqu Reg 1	UN	36	109161,29	3.929.806,44
2	1.2_Rel de Prog de Term DT de Liqu Reg 2	UN	36	72774,20	2.619.871,20
3	1.3_Rel de Prog de Term DT de Liqu Reg 3	UN	36	36387,09	1.309.935,24
4	1.4_Rel de Analise de Log Integrada	UN	36	25303,35	910.920,60
5	1.5_Rel de Sup à Prog e Cont de Parad Op	UN	36	28259,02	1.017.324,72
6	1.6_Rel de Apoio à Gest de Estadia	UN	36	17106,80	615.844,80
7	1.7_Rel de Desen de Business Intellig	UN	36	9446,74	340.082,64
#	2_NS2 Sup à Mov, Medição e Qualidade	SD	#		
1	2.1_Rel Apr Med EM Term de Pet e Der	UN	36	9686,00	348.696,00
2	2.2_Rel Sup Av Ap de Med Term Pet Der	UN	36	12996,85	467.886,60
3	2.3_Rel de Sup Tec de Med de Gás Nat	UN	36	10146,74	365.282,64
4	2.4_Rel Gest de Cal de Med de Gas Nat	UN	36	8106,74	291.842,64
5	2.5_Rel de Aprop de Med Ent DT e Rod	UN	36	21137,12	760.936,32
6	2.6_Rel Gest Proc e Med Prod Liq e GN	UN	36	28853,63	1.038.730,68
7	2.7_Rel de Medição de Etanol	UN	36	9000,07	324.002,52
#	3_NS3 Suporte à Transporte Rodov	SD	#		
1	3.1_Rel de Prog de Transp Rodov	UN	36	43748,81	1.574.957,16
#	4_NS4 Sup à Sol Integ e Otimi	SD	#		
1	4.1_Rel de Plan da Cadeia Logist	UN	36	47033,38	1.693.201,68
2	4.2_Rel de Otimiz Log e Energ Elet	UN	36	57306,69	2.063.040,84
				PREÇO TOTAL	**19.672.362,72**

PROPONENTE

Assinatura eletrônica

Ronald Wilden Macedo Barroso
Sócio Diretor

Assinatura eletrônica

Bruno da Costa Favilla Ebecken
Gerente Executivo de Integra

TRANSPETRO

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 3

DECLARAÇÃO PERIÓDICA (CONFORMIDADE)

À
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

Ref: CONTRATO Nº 4600015843

Prezado,

A **AGF ENGENHARIA EIRELI** declara e atesta que nos últimos doze meses, está em cumprimento com os compromissos e garantias de conformidade, consoante estabelecido na cláusula de CONFORMIDADE do Contrato nº 4600015843.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica

_____

Ronald Wilden Macedo Barroso
Sócio Diretor

O presente material é titularizado com exclusividade pela **TRANSPETRO**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

TRANSPETRO

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 3

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE

Para **Petrobras Transporte SA - TRANSPETRO**

Prezados,

A **AGF ENGENHARIA EIRELI**, por intermédio de seu **Sócio Diretor Sr. Ronald Wilden Macedo Barroso**, por meio do presente instrumento, declara e atesta para os devidos fins e na forma da legislação anticorrupção, que nesta data possui capacidade técnica e financeira, bem como está em regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar a **AGF ENGENHARIA EIRELI** de acordo com seus atos constitutivos.

Assinatura Eletrônica

_____

Ronald Wilden Macedo Barroso
Sócio Diretor

O presente material é titularizado com exclusividade pela **TRANSPETRO**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

TRANSPETRO

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 3

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Para **Petrobras Transporte SA - TRANSPETRO**

Prezados,

1. **AGF ENGENHARIA EIRELI**, por intermédio de seu **Sócio Diretor Sr. Ronald Wilden Macedo Barroso**, declara e garante que, caso verifique violação das legislações anticorrupção brasileira e estrangeiras aplicáveis, legislação criminal, legislação de defesa da concorrência e legislações correlatas, tomará as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.

2. De acordo com os termos e condições padrões às contratações de bens e serviços da TRANSPETRO, a **AGF ENGENHARIA EIRELI**, por meio do presente, declara e garante que seus sócios (pessoas físicas ou jurídicas), administradores, diretores, gestores, executivos, gerentes, prepostos, empregados (incluindo subcontratados), representantes, agentes e outros terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como por parte de empresas suas controladas, controladoras, incorporadas, incorporadoras, subsidiárias, interligadas, sociedades sob controle comum, consorciadas, sucessoras, cessionárias, fornecedoras, subcontratadas e prestadoras de serviços, em relação às operações, atividades, fornecimentos, serviços ou trabalhos de alguma forma relacionados ao objeto do Contrato nº 4600015843, garantem que:

2.1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público - conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no *Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA* ou *UK Bribery Act de 2010 – UKBA*.

O presente material é titularizado com exclusividade pela **TRANSPETRO**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

TRANSPETRO

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 3

2.2. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, a inserir as pessoas que compuseram a Comissão de Negociação e os nomes dos superiores hierárquicos a cargo de aprovação do Contrato até o Diretor proponente da pauta ao Colegiado, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no *Foreign Corrupt Practices Act* de 1977 – FCPA ou *UK Bribery Act* de 2010 – UKBA.

2.3. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis mencionadas no item acima.

2.4 - Apesar do processo de assinatura do Contrato nº 4600015843 estar em andamento, cumprirá fiel e integralmente as disposições aqui descritas, sem óbice do cumprimento das demais obrigações relativas à legislação anticorrupção.

2.5. **AGF ENGENHARIA EIRELI** informará imediatamente à TRANSPETRO, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 2.1, que porventura forem imputados a mesma ou ao grupo de pessoas físicas e jurídicas acima reportadas, em atos ou ações relacionados as operações, atividades, fornecimentos, serviços, compra e vendas previstos no Contrato nº 4600015843.

2.6. **AGF ENGENHARIA EIRELI** declara que informou, a todas as pessoas físicas e jurídicas acima reportadas, do compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para a TRANSPETRO

2.7. A **AGF ENGENHARIA EIRELI** se responsabiliza pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta declaração, por si e por todas as pessoas físicas e jurídicas acima reportadas,

O presente material é titularizado com exclusividade pela **TRANSPETRO**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

TRANSPETRO

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 3

3. No contexto de qualquer outro negócio com a TRANSPETRO ou outras empresas do Sistema Petrobras, caso a **AGF ENGENHARIA EIRELI** saiba ou venha a saber que seus sócios (pessoas físicas ou jurídicas), administradores, diretores, gestores, executivos, gerentes, prepostos, empregados (incluindo subcontratados), representantes, agentes e outros terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como de empresas suas controladas, controladoras, incorporadas, incorporadoras, subsidiárias, interligadas, sociedades sob controle comum, consorciadas, sucessoras, cessionárias, fornecedoras, subcontratadas e prestadoras de serviços, realizou, ofereceu, prometeu, autorizou, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem a qualquer funcionário atual ou não TRANSPETRO, para o seu uso ou benefício, direto ou indireto, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileira (Lei 12.846/2013) e estrangeiras (*Foreign Corrupt Practices Act* de 1977 - FCPA,americana e *UK Bribery Act* de 2010 - UKBA britânica) a **AGF ENGENHARIA EIRELI** reportará, por escrito, imediatamente os fatos para a TRANSPETRO.

4. A **AGF ENGENHARIA EIRELI** fornecerá declaração, sempre que solicitado pela TRANSPETRO, no sentido de que vem cumprindo com o estabelecido nesta declaração, bem como com os termos da(s) cláusula(s) anticorrupção do Contrato nº 4600015843.

5. A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para resolução de disputas.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar a **AGF ENGENHARIA EIRELI** de acordo com seus atos constitutivos.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica

_____

Ronald Wilden Macedo Barroso
Sócio Diretor

O presente material é titularizado com exclusividade pela **TRANSPETRO**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

TRANSPETRO

CONTRATO Nº 4600015843
ANEXO Nº 3

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O CÓDIGO DE ÉTICA, O GUIA DE CONDUTA DO SISTEMA PETROBRAS

Para: Petrobras Transporte SA - TRANSPETRO

Ref.: Contrato TRANSPETRO nº 4600015843 - Declaração de Conhecimento e Concordância com o Código de Ética, o Guia de Conduta do Sistema Petrobras

Prezados Senhores,

AGF ENGENHARIA EIRELI declara e atesta para os devidos fins e na forma da legislação anticorrupção, por intermédio de seu **Sócio Diretor Sr. Ronald Wilden Macedo Barroso** e para os devidos fins que conhece e concorda com os termos do Código de Ética e do Guia de Conduta do Sistema Petrobras e se compromete a cumpri-los em sua integralidade.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar a de acordo com seus atos constitutivos.

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica

_____

Ronald Wilden Macedo Barroso

Sócio Diretor

O presente material é titularizado com exclusividade pela **TRANSPETRO**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem expressa autorização da titular, importa em ato ilícito, nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

ANEXO 4 - RELAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS IMPORTADOS

CT N 4600015843

Devem ser identificados todos os bens e/ou serviços importados ou planejados para serem importados relacionados ao objeto do instrumento contratual.

A Relação de Importação deverá ser entregue ainda que informe a inexistência de planejamento ou contratação de itens importados.

Na Tabela 1 – Relação de Importação

Descrição do item	Classificação	Condição	Data da Ordem de Compra	Fornecedor	Fabricante	Pais de Origem	Moeda	Estimativa de Valor	Data da entrega/ Previsão da última entrega
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(1) Indicar a nomenclatura do bem e/ou serviço importado ou planejado para ser importado;

(2) Indicar a classificação do item (se é equipamento, material, serviço, aluguel, licença ou outros);

(3) Indicar a condição da ordem de compra: planejada (a Contratada ainda não efetuou a ordem de compra do item, porém já possui previsão de colocação da ordem de compra) ou comprometida (a Contratada já efetuou a ordem de compra do item);

(4) Sendo a Condição do item (3) indicada como planejada, informar a data prevista para colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado; Sendo indicada como comprometida, informar a data efetiva da colocação da ordem de compra com o fornecedor do item importado;

(5) Indicar o fornecedor ou provedor de serviço contratado para execução da ordem de compra do item importado;

(6) Indicar o fabricante ou provedor de serviço contratado para execução da ordem de compra do item importado;

(7) Indicar o país de origem do item importado;

(8) Indicar a moeda da transação comercial;

(9) Indicar estimativa do valor monetário do item importado ou estimativa do seu percentual em relação ao valor global do contrato;

(10) Indicar a data em que ocorreu a entrega ou a data final prevista para a entrega do item importado.